ARCS
Azienda Regionale
di Coordinamento
per la Salute

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

ID.23PRE002 CUCSA FVG - Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di MEDICAZIONI GENERALI per un periodo di 48 mesi per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia

Disciplinare di gara

PREMESSE 4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA 5
1.1 DOTAZIONI TECNICHE 6
1.2 IDENTIFICAZIONE 7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 7
2.1 DOCUMENTI DI GARA 7
2.2 CHIARIMENTI 8
2.3 COMUNICAZIONI 8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9
3.1 DURATA 9
3.2 REVISIONE PREZZI 9
3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 9
3.4 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 6 DEL CODICE 10
3.5 VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO 10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA 12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 12
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 13
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 13
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 13
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI 13
7. AVVALIMENTO 13
8. SUBAPPALTO 14
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 14
10. GARANZIA PROVVISORIA 14
11. SOPRALLUOGO 17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC 17
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 17
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 18
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 19
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 20
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 20
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 23
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12

GENNAIO 2019, n. 14 23
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO 23
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 23
16. OFFERTA TECNICA 25
16.1 CAMPIONATURA 25
17. OFFERTA ECONOMICA 26
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 27
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 28
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 28
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA 29
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 29
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 29
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 29
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 29
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE 30
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 31
23.1 VERIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA 31
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 31
24.1 STIPULA DEL CONTRATTO 33
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 33
26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 34
26.1 CLAUSOLA SOCIALE 34
27. RINVIO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE 34
28. CODICE DI COMPORTAMENTO 34
29. ACCESSO AGLI ATTI 34
30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 35
31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 35

PREMESSE

Con Determina Dirigenziale ARCS questa Amministrazione ha deciso di affidare la gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di MEDICAZIONI GENERALI per un periodo di 48 mesi per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia – ID.23PRE002 CUCSA FVG, di cui al Bando di gara trasmesso tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, altresì pubblicato sul sito internet *www.arcs.sanita.it* e su *www.eappalti.fvg.it*.

L'Azienda Regionale di Coordinamento per la salute (di seguito denominata ARCS), ha indetto per conto della Centrale unica di committenza regionale (di seguito denominata CUCSA FVG), soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 455 della legge n.296/2006, gara a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in oggetto, con l'osservanza delle presenti norme, nonché delle disposizioni contenute nello Schema di convenzione e nel Capitolato Tecnico.
L'ARCS opera per detta procedura di gara per conto della CUCSA FVG in esecuzione di apposito rapporto di avvalimento, come previsto dall'art. 44, comma 4 bis e comma 4 ter della L.R. 26/2014.
L'ARCS è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento delle fasi di gara fino all'individuazione del miglior offerente mentre soggetto legittimato e competente per la sottoscrizione della convenzione con la/e ditta/e affidataria/e è la CUCSA FVG.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato eAppaltiFVG (di seguito anche Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
La durata prevista del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste nell'allegato I.3 del codice.

Il **Responsabile unico del progetto** è indicato nel bando di gara.
Rimane fermo l'obbligo dei singoli Enti destinatari della fornitura di nominare il RUP relativamente a ogni singolo contratto di fornitura oltre eventualmente al Direttore dell'esecuzione. Il RUP dell'Ente, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume - specificamente in ordine al singolo contratto di fornitura - i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
In particolare, rimane nella competenza di **ARCS:**

- l'espletamento della procedura di gara, fino all'individuazione del miglior offerente e alla stipula della Convenzione nonché, per i beni gestiti direttamente dal Magazzino centralizzato ARCS di Pordenone anche la nomina del RUP per la fase dell'esecuzione contrattuale, la nomina del Direttore dell'esecuzione contrattuale, la gestione della fatturazione e dei pagamenti, la gestione dei contenziosi e l'irrogazione delle penali, ogni altra attività attinente l'esecuzione contrattuale.

A ciascun Ente del SSR spetta, con riferimento al **contratto derivato** sottoscritto e inerente la fornitura dedicata alle strutture di propria competenza (non gestita dal magazzino centralizzato di Pordenone):

- la nomina del RUP per la fase dell'esecuzione contrattuale e quindi dei singoli contratti derivati;
- la nomina del Direttore dell'esecuzione contrattuale;
- la sottoscrizione e la gestione del relativo contratto derivato;
- la gestione della fatturazione e dei pagamenti relativi alle strutture di competenza;
- la gestione dei contenziosi e l'irrogazione delle penali, entrambe quando correlate all'esecuzione del singolo contratto derivato;
- ogni altra attività attinente l'esecuzione contrattuale del contratto derivato.

Per la ripartizione delle competenze in ordine a recesso e risoluzione di convenzione e dei contratti derivati, si veda quanto previsto nello schema di Convenzione.

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei Contratti, è la dott.ssa Antonia Mazzotta Responsabile della CUCSA FVG mentre la dott.ssa Elena Pitton di ARCS è responsabile della fase di affidamento della procedura fermo restando la competenza dei singoli Enti in ordine alla necessità di nominare il RUP relativamente al singolo Contratto di Fornitura.
Gli Enti che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza, quale è CUCSA FVG, nominano per ciascuno dei detti acquisti un RUP oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione. Il RUP, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo della convenzione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
Il Direttore di esecuzione della convenzione risulterà persona individuata all'interno di ARCS, e a quest'ultimo spetterà pertanto gestire le eventuali variazioni inerenti la convenzione.
I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Enti del SSR interessati ed il Fornitore attraverso la stipula di "Contratti derivati".
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è presso le Aziende del SSR FVG e/o presso il Magazzino centralizzato ARCS con sede presso l'Interporto Pordenone.
In particolare, rimane nella competenza di:
CUCSA FVG –soggetto aggregatore regionale: la stipula della convenzione con l'operatore economico affidatario
Ciascun Ente del SSR (incluso ARCS) con riferimento al contratto derivato sottoscritto e inerente la fornitura:

- la nomina del RUP per la fase dell'esecuzione contrattuale e quindi dei singoli contratti derivati (art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023)
- la nomina del Direttore dell'esecuzione contrattuale (art. 114 del D.Lgs. 36/2023)
- la sottoscrizione e la gestione del relativo contratto derivato
- la gestione della fatturazione e dei pagamenti relativi alle strutture di competenza
- la gestione dei contenziosi e l'irrogazione delle penali, entrambe quando correlate all'esecuzione del singolo contratto derivato
- ogni altra attività attinente l'esecuzione contrattuale del contratto derivato.

Per la ripartizione delle competenze in ordine a recesso e risoluzione di convenzione e dei contratti derivati, si veda quanto previsto nello schema di Convenzione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS-electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle Offerte" reperibile all'area pubblica della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware,* del *software,* dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet,* restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.1 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento "*Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte*" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo a operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta l'operatore economico dovrà, se non già registrato, effettuare la registrazione al portale all'indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/- sezione "Servizi per gli Operatori Economici" - e seguire le indicazioni ivi contenute. La registrazione al portale è a titolo gratuito. Istruzioni dettagliate sulla modalità di registrazione e identificazione sono disponibili sulla Home Page della piattaforma stessa.
L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma telematica, è a disposizione il servizio di supporto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, ai riferimenti indicati nella sezione "Contatti" del portale eAppaltiFVG:
Tel.: 800 098 788 (post selezione 7)
Fax: 02 266 002 242
Mail: supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato tecnico e relativi allegati;
4) Schema di convenzione;
5) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
6) Documento di gara unico europeo (DGUE);
7) *DUVRI (ove previsto dalla normativa);*
8) Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dall'ARCS;
9) Informativa ai sensi dell'Art. 13 Codice della privacy e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
10) Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

La documentazione di gara è in formato elettronico, pubblicata e accessibile gratuitamente, per via

elettronica, sul profilo della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: https://arcs.sanita.fvg.it/it/arcs/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/, che rinvia alla documentazione presente sulla Piattaforma eAppaltiFVG (https://eappalti.regione.fvg.it/).

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la funzionalità della "Messaggistica" della "RdO on line – **busta amministrativa**" **entro il termine indicato nel bando di gara** (sezione 5.1.11 Eform della GUCE, entro le ore 12:00) pubblicato in BDNCP, (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) e altresì pubblicato sul sito internet *www.arcs.sanita.it* e su *www.eappalti.fvg.it.*

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma eAppaltiFVG, in Area pubblica, sezione "Bandi e Avvisi".
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non viene fornita risposta alle richieste tardive e/o presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma e per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
I concorrenti sono tenuti a indicare nella "Scheda fornitore" l'indirizzo PEC di elezione del domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento elDAS.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella mediante l'apposita area "Messaggi" della RdO on line "BUSTA AMMINISTRATIVA". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando la PEC indicata nella Scheda fornitore.
Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio avvengono presso la Piattaforma.
La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RdO on line, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella "Scheda fornitore".
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sul portale eAppaltiFVG dovranno essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione alla PEC indicata nella scheda fornitore o per gli operatori economici transfrontalieri al recapito

indicato nella Scheda fornitore.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all'articolo 65, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di MEDICAZIONI GENERALI per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'appalto è articolato in lotti, specificati nel file "Capitolato tecnico" di gara, corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti.

Per il dettaglio dei lotti e relativi importi vedere Elenco lotti presente nell'Allegato al Capitolato Tecnico.

L'importo a base di gara indicato nel Capitolato Tecnico è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Le opzioni contrattuali sono indicate in dettaglio nello Schema di convenzione e nell'Allegato al Capitolato Tecnico.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni, per le quali si veda oltre) è di 48 mesi.
La decorrenza nonché l'eventuale termine entro il quale dovrà prendere avvio l'esecuzione sono indicati in Schema di convenzione.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si fa riferimento agli indici dei prezzi al consumo (indice ISTAT).

3.3 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 120 D.lgs. n. 36/2023, che deve intendersi qui espressamente richiamato.
I dati di attività/consumo indicati nel presente disciplinare sono stati calcolati in base ai fabbisogni comunicati dagli Enti del SSR, tenuto conto all'andamento storico e di opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presuntivi e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovute anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli Enti interessati.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'appaltatore sarà obbligato a eseguire le prestazioni in aumento richieste.

- **Opzioni quantitative:** ci si riserva di variare quantitativamente la presente fornitura fino al valore massimo indicato in Capitolato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche (articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice);
- ***Opzione di proroga contrattuale per dodici mesi***: ci si riserva di prorogare il contratto, alle medesime condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, per ulteriori 12 mesi. L'importo stimato di tale opzione è indicato nel Capitolato speciale. Per l'esercizio di tale facoltà si rimanda alle modalità indicate nello Schema di convenzione.
- ***Opzione di proroga contrattuale per sei mesi,*** ci si riserva di prorogare il contratto, alle medesime condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, per ulteriori 6 mesi. L'importo stimato di tale opzione è indicato nel Capitolato speciale. Per l'esercizio di tale facoltà si rimanda alle modalità indicate nello Schema di convenzione.
- ***"Proroga tecnica",*** in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Per il soggetto che procederà a disporre le opzioni (Arcs/Enti del SSR) si veda meglio quanto previsto dello Schema di convenzione.

Sono escluse proroghe tacite.

Revisione dei prezzi
Si rimanda a quanto previsto all'art. 4 dello Schema di convenzione.

3.4 AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 76 COMMA 6 DEL CODICE

Non previsto per la presente procedura

3.5 VALORE MASSIMO STIMATO DELL'APPALTO

Il valore globale stimato dell'appalto è indicato nell'Allegato al Capitolato tecnico a cui si rimanda integralmente.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti Pubblici.
I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara o al *singolo lotto* in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri

operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara o il *singolo lotto*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice dei Contratti Pubblici, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione
Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il

FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti per la presente procedura

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non previsti per la presente procedura

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice dei Contratti Pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEI E anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non applicabile alla presente procedura

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una **garanzia provvisoria** pari al *2% dell'importo complessivo dell'appalto* (*vedere prospetto allegato al Capitolato Tecnico).* Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico potrà presentare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

a) cauzione costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, fermo restando-con versamento effettuato presso c/c di Tesoreria BANCA INTESA SANPAOLO SPA, CODICE IBAN: IT57F0306912344100000046105 intestato ad AZ. REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (ARCS), CODICE BIC/SWIFT: BCITITMM, con la seguente causale "*cauzione per la procedura aperta per la stipula di una convenzione per l'affidamento della fornitura di ..... per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia (ID.....)*";

b) fideiussione che può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito, **individuato in "Azienda regionale di coordinamento per la salute – ARCS"**;
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;
c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
d) avere validità per **270 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari* per impegnare il garante ed essere inserita sulla Piattaforma eAppaltiFVG in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. A comprova di tali poteri, il soggetto firmatario deve rendere anche apposita autodichiarazione sottoscritta con firma digitale, resa nelle forme degli art. 46 e art. 47 del DPR n.445/2000, sul possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
b) duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.Lgs. n.82/2005.

Nb allegare nella busta amministrativa la dichiarazione rilasciata dal soggetto sottoscrittore in merito ai poteri necessari per impegnare il garante.*

La garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice dei Contratti dev'essere emessa e sottoscritta digitalmente e deve poter essere verificabile telematicamente sul sito internet del garante (vedi ANAC - Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024, avente ad oggetto "*Proroga delle indicazioni fornite con la Delibera n. 606/2023 e il Comunicato del 31/01/2024 e ulteriori chiarimenti in materia di garanzie fideiussorie*" e successiva Delibera n. 319 del 03/07/2024).

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara **(nelle dichiarazioni integrative)** il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
   - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
   - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
c. Riduzione del 20% cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b), quando l'operatore economico possegga una o più delle certificazioni o marchi, tra quelli seguenti, previsti dall'allegato II.13 del Codice:
   - UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale
   - UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
   - EMAS

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita nella sua integrità prima della presentazione dell'offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di **esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto per la presente procedura.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Per ciascun lotto i concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.
Il contributo è dovuto, per ciascun lotto per il quale si presenta offerta, secondo gli importi riportati nell'allegato "Elenco CIG", pubblicato sulla piattaforma eAppaltiFVG, contenente le seguenti informazioni: numero del lotto, codice CIG corrispondente e importo da versare per la contribuzione dovuta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere **presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma eAppaltiFVG**. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata da parte dei soggetti legittimati, secondo quanto previsto nel presente disciplinare.
Il dichiarante produce copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, da allegare preferibilmente alla domanda di partecipazione.
Nb Per ciascun dichiarante dovrà essere prodotta una sola copia del documento di riconoscimento, anche in presenza di più dichiarazioni in più documenti distinti.
L'operatore economico produce le dichiarazioni una sola volta.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione della offerta, se presentata in copia, è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005, fatto salvo quanto previsto specificatamente per la garanzia provvisoria.
L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara a pena di irricevibilità. La

Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma eAppaltiFVG.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma, si applica quanto previsto al paragrafo 1.

All'interno di ogni sezione della busta (amministrativa/tecnica/economica) di eAppaltiFVG è possibile allegare un singolo file oppure una cartella compressa contenente più file per una **dimensione massima di 52 MB per ogni sezione**. È concesso allegare nella sezione "Allegati generici/aggiuntivi" altra documentazione se la sezione di cui sopra supera i 52 MB.
Con riferimento alla busta amministrativa e tecnica, la Piattaforma eAppaltiFVG accetta documenti prodotti in formato ".pdf", in formato testo leggibile, ricercabile ed estraibile (non sono ammessi file ".pdf" generati da scansione).
Per la modalità di firma digitale di tutta la documentazione, è consigliato utilizzare i formati idonei alla conservazione digitale ("PDF/A-1b" oppure "PDF/A-1a").

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"***OFFERTA***" è composta da:

BUSTA A – **Documentazione amministrativa,** a livello di RdO Multilotto;
BUSTA B – **Offerta tecnica,** autonoma e distinta per ogni lotto per il quale si intende partecipare;
BUSTA C – **Offerta economica,** autonoma e distinta per ogni lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e l'ora di inizio e la data e l'ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata a mezzo di e-mail inviata all'indirizzo indicato in fase di registrazione alla Piattaforma.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione è reperibile nell'area "bandi e avvisi" della Piattaforma, mentre la modulistica di gara (fac- simili) è reperibile nell'area della RdO di pertinenza (amministrativa, tecnica ed economica).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
Il requisito della traduzione giurata è obbligatorio per la documentazione inserita nella busta amministrativa mentre è facoltativo nella documentazione tecnica inserita nella busta tecnica per la quale è sufficiente quindi una traduzione semplice. Si precisa che i certificati rilasciati da Enti ufficiali e riconosciuti, quali ad esempio i

marchi CE ed ISO, possono essere presentati in lingua inglese; parimenti, possono essere presentati in lingua originale (inglese) la letteratura scientifica pubblicata su riviste ufficiali, eventuali depliant e brochures tecnico-illustrative.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta e durante tale periodo è irrevocabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Se la garanzia provvisoria è stata rilasciata per un importo erroneamente inferiore a quello dovuto, l'importo è sanabile laddove la garanzia provvisoria originaria abbia data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine **di 10 (dieci)**

giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere attraverso la funzionalità della "Messaggistica" della "RdO ONLINE".
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede alla **esclusione** del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice dei Contratti Pubblici, è facoltà della Stazione Appaltante chiedere, se necessario, chiarimenti ai concorrenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presenti nel contenuto della documentazione amministrativa.
La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **5 giorni**.
I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'area Risposta "RdO Amministrativa" della RdO online, l'operatore economico concorrente dovrà inserire la seguente documentazione:

1) **Domanda di partecipazione** (vedasi Allegato "A");
2) **Dichiarazioni integrative** (vedasi Allegato "A.1");
3) **DGUE compilato digitalmente mediante la piattaforma**;
4) **Garanzia provvisoria**;
5) **Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC** (se dovuto);
6) **Patto di integrità** sottoscritto digitalmente (vedasi Allegato "B");
7) **Informativa** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, debitamente controfirmata digitalmente (vedasi Allegato "C");
8) **Scheda fornitore** debitamente compilata, sottoscritta digitalmente (vedasi Allegato D);
9) **Titolo giustificativo dei poteri del sottoscrittore** (procura), se previsto;
10) Ricevuta di pagamento elettronico della **marca da bollo**/copia del contrassegno della **marca da bollo** in formato .pdf o comprova di altre modalità di l'assolvimento dell'obbligo.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato "A"** e le dichiarazioni integrative secondo il modello **Allegato "A1".**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce.

Nb. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto o lotti concorre.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione e nell'allegato dichiarazioni integrative il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con Decreto del Direttore Generale n. 277 del 23/12/2022 reperibile sul sito di ARCS www.arcs.sanita.fvg.it alla sezione "Amministrazione trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità approvato dall'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) con decreto n. 203 del 31/10/2023 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n.159/2011;
- di impegnarsi al rispetto della clausola sociale, se prevista nel Disciplinare di gara;
- di accettare, ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario i requisiti per l'esecuzione del contratto eventualmente indicati all'art.9 del presente disciplinare;
- di essere iscritto – se richiesto - nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... oppure di aver

presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;

- nel caso di **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**: il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'art. 31 del presente Disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **già costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma *4-quater,* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma *4-quater,* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal Consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, è possibile la presentazione di un'unica dichiarazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico intestato all'Agenzia delle entrate utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento anche elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 e inserire il suo

numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
Le Stazioni Appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, Allegato B e al Decreto Legislativo n. 117/2017, articolo 82.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di gara unico europeo **(**DGUE**)** è redatto in forma digitale attraverso la piattaforma eAppaltiFVG ed è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.
Presenta, inoltre, il Documento di Gara Unico Europeo per ciascuna eventuale ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.
Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, nelle dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) la dichiarazione di avvalimento;
2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestanti:
  a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito**:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

L'ARCS si riserva, ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445/2000, di procedere ai previsti controlli nei confronti dei partecipanti alla gara.
Nel caso in cui la garanzia provvisoria non sia rilasciata in modalità digitale si riserva di chiedere la trasmissione del documento cartaceo originale.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) della piattaforma eAppalti FVG previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dalla presente Richiesta di Offerta dovrà essere prodotta utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RdO on line.

Per i documenti e le dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dalla Piattaforma. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla Piattaforma potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell'ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale sarà effettuata dalla Stazione appaltante al di fuori dalla Piattaforma, con ogni idonea modalità indicata dall'operatore economico straniero e correlata al sistema previsto dall'ente certificatore utilizzato dall'operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l'operatore economico straniero è invitato a indicare le proprie modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito delle Area Risposta delle "RdO on line".

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, per ciascun lotto di partecipazione, la documentazione tecnica nell'Area "Risposta busta tecnica" della RdO ON LINE che dovrà contenere i documenti indicati nel capitolato tecnico a cui si rimanda integralmente.
La documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere resa in formato .pdf non scansionato, che consenta quindi la ricerca all'interno del testo.
Deve essere presentata una sola offerta tecnica. La presentazione di offerte multiple comporta l'automatica **esclusione** dell'offerente dalla gara.
L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13.

L'offerta tecnica deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b) c) e d), del Codice; oppure dal legale rappresentante del soggetto mandatario in caso di RTI o consorzio o GEIE già costituito; oppure, nel caso di RTI o consorzio o GEIE o contratti di rete da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.
L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
*A pena di **esclusione*** non sono ammesse offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato.

16.1 CAMPIONATURA

Al fine di riscontrare la idoneità all'uso di beni e/o servizi offerti nonché le caratteristiche tecnico/qualitative/funzionali indicate nella documentazione presentata a corredo della offerta ai fini della verifica della loro conformità ai requisiti tecnico funzionali previsti nel capitolato tecnico di gara, le ditte concorrenti dovranno far pervenire presso **l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS) - Magazzino Interporto Pordenone - Centro Ingrosso Interporto Sett. E - 33170 Villanova (PN)** - entro i termini di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta, così come indicato nel bando di gara – la campionatura indicata nell'Allegato al Capitolato Tecnico, in confezionamento originale di vendita.

Gli orari per la consegna dei campioni sono i seguenti:
• dal lunedì al venerdì: 08.00 -14.00
L'invio della campionatura è a spese e a rischio esclusivo dell'offerente medesimo. Non saranno prese in considerazione campionature pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.

Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con:

- il numero del lotto/voce di gara;
- il nome commerciale e codice del prodotto offerto;
- il nome dell'operatore economico.

I campioni dovranno essere racchiusi in plico confezionato in modo tale da garantire l'integrità del contenuto. All'esterno del plico dovrà essere presente:

- il documento di trasporto (con specifica indicazione del numero di colli per ogni lotto dei codici dei quantitativi dei prodotti campionati);
- gli estremi del mittente (ragione/denominazione sociale dell'operatore economico);
- la dicitura: "Campioni per la partecipazione alla gara per l'affidamento della fornitura di **MEDICAZIONI GENERALI – ID.23PRE002 CUCSA FVG**.

Ciascun concorrente deve presentare, per ciascun lotto cui intende partecipare, la campionatura richiesta, che è fornita a titolo **gratuito** alla Stazione Appaltante.
La campionatura è messa a disposizione della Commissione Giudicatrice per poter essere visionata ed eventualmente utilizzata per la prova pratica e/o per lo svolgimento di adempimenti istruttori, avvalendosi - se necessario - anche di laboratori esterni specializzati.
L'Amministrazione si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti.
Tutti i campioni inviati devono corrispondere - oltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara - ai prodotti offerti in gara dal concorrente e ai prodotti successivamente forniti dall'aggiudicatario in sede di esecuzione del contratto.
La campionatura dei prodotti offerti dall'aggiudicatario costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, al fine di verificare la identicità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell'intera fornitura.
La campionatura prodotta dovrà rispettare le caratteristiche minime previste dal capitolato tecnico del lotto di riferimento.
La campionatura presentata in gara dall'aggiudicatario non è restituita, fatte salve:
- diverse indicazioni di ARCS;
- specifiche eccezioni, su richiesta dell'operatore economico concorrente.
Nel caso in cui venga autorizzata la restituzione, la campionatura sarà restituita nelle condizioni in cui si troverà al termine delle operazioni di gara.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto nell'Area "Risposta busta economica" di ciascuna RdO ON LINE la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13 deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. **l'offerta a video** indicando nel campo "*Offerta unitaria*" della piattaforma eAppaltiFVG il Valore complessivo dell'offerta ("*Totale offerto per lotto*") risultante dalla compilazione dello schema di cui all'"Allegato E". Il valore complessivo dell'offerta da inserire a sistema dovrà essere uguale al valore indicato nel foglio excel firmato digitalmente.

2. l'offerta di dettaglio producendo a sistema nell'apposita sezione della Busta Economica, **l'"Allegato E" in formato excel (XLSX) firmato digitalmente** riportante tutte le informazioni ivi previste ed in particolare:
    - CIG
    - Lotto
    - Voce del lotto
    - Unità di misura
    - CND
    - RDM
    - CODICE PARAF
    - Codice del prodotto offerto
    - Nome commerciale del prodotto offerto
    - Fabbisogni totali presunti per 48 mesi riferiti all'unità di misura
    - Prezzo unitario offerto per ogni singolo lotto/voce del lotto riferito all'unità di misura
    - Importo complessivo del lotto per 48 mesi
    - Numero pezzi per confezione
    - Prezzo a confezione
    - Aliquota IVA %
    - % di sconto sul listino

Nb: nel Capitolato Tecnico di gara è indicato, per ogni lotto, il prezzo base fissato quale soglia massima

I valori offerti (e indicati nell'Allegato E) devono essere indicati sia in cifre sia in lettere e devono essere indicati IVA esclusa.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali nella compilazione dell'Allegato E, si potranno indicare fino ad un massimo di cinque cifre decimali sia per i prezzi unitari che per i prezzi complessivi.

La ditta dovrà indicare un prezzo unico netto, nel senso che eventuali sconti dovranno essere già conteggiati nel prezzo offerto, con esclusione di annotazioni di sconti percentuali ulteriori in calce alle offerte o comunque annotati a parte.

Il fornitore dovrà inserire nella busta telematica anche il documento, firmato digitalmente "*Struttura economica dell'offerta*" ai fini di consentire alla S.A. di poter effettuare le eventuali verifiche di cui all'art. 110 del Codice. La mancata presentazione di tale documento non sarà comunque causa di esclusione.

In caso di discordanza:

- fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- tra valori indicati nell'offerta sottoscritta digitalmente e quelli inseriti a Portale, saranno ritenuti validi i valori riportati nell'offerta sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**:

- non deve contenere riserve o condizioni diverse da quelle previste dal presente Disciplinare;
- non deve essere espressa in modo indeterminato, parziale o fare riferimento ad altre offerte proprie o di altri.

Sono **inammissibili**:

- le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta laddove previsto o, se del caso, non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati nell'Allegato al Capitolato tecnico;
- per il medesimo lotto, le offerte formulate "in alternativa";
- le offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel presente Disciplinare;
- le offerte che risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

PER I LOTTI DAL N. 1 AL N. 47: l'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente**

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	**100**

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente, con la seguente formula:

PCF = PTF + PEF

dove:

PCF= punteggio finale complessivo assegnato all'operatore economico concorrente
PTF= punteggio finale assegnato all'operatore economico concorrente per l'offerta tecnica
PEF= punteggio finale assegnato all'operatore economico concorrente per l'offerta economica

L'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all'offerta tecnica e all'offerta economica.

PER I LOTTI DAL N. 48 AL N. 56: l'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo**, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, previa verifica dell'idoneità/non idoneità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I prodotti offerti dalle ditte concorrenti dovranno avere le caratteristiche prescritte nel Capitolato Tecnico. Saranno effettuate le verifiche dell'idoneità/non idoneità dei prodotti offerti in relazione alla corrispondenza o meno a quanto prescritto nel Capitolato.
Nel caso in cui la descrizione delle specifiche tecniche indicate si riferisse casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti forniti da una sola ditta, si deve intendere inserita la clausola "o equivalenti". L'eventuale equivalenza tecnica verrà valutata ai sensi di quanto previsto dall'allegato II 5 del Codice. Si considera che ulteriori/diversi requisiti tecnico-funzionali rispetto a quelli richiesti potranno essere ammessi purché la ditta ne dimostri l'equivalenza o il miglioramento. L'offerta tecnica dovrà essere corredata, da una relazione tecnica che, evidenziando la non conformità, motivi che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche di gara.
La Commissione Giudicatrice appositamente nominata dall'ARCS potrà, in sede di valutazione, richiedere alle ditte partecipanti eventuali chiarimenti in merito all'offerta presentata, laddove ritenuti necessari per una più precisa valutazione della stessa.
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione e relativa ripartizione dei punteggi elencati nelle tabelle presenti nel Capitolato tecnico, a cui si rimanda integralmente.
Si precisa, infine, che tutti i calcoli relativi all'attribuzione dei punteggi (qualitativi, economici e complessivi) e all'eventuale riparametrazione del punteggio qualitativo, verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica è dettagliato nel Capitolato tecnico, al quale si rimanda integralmente.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica è dettagliato nel Capitolato tecnico, al quale si rimanda integralmente.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, come dettagliato nel Capitolato tecnico, al quale si rimanda integralmente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dallo specifico Regolamento di ARCS.
La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari (pari a 5 membri), esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La Stazione appaltante si può avvalere dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della valutazione delle offerte economiche.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno e ora indicate nel bando di gara.
Si precisa che l'intera procedura di gara viene espletata in modalità telematica tramite la piattaforma eAppaltiFVG:
La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Per quanto riguarda le sessioni successive, si chiarisce che:

1) le date e gli orari delle singole sessioni sono comunicati almeno 3 giorni prima delle stesse, mediante comunicazione nell'Area pubblica della RdO online sulla piattaforma eAppaltiFVG. ARCS si riserva la facoltà di inviare la comunicazione anche a mezzo della funzione di messaggistica della RdO online sulla piattaforma eAppaltiFVG;
2) le operazioni di ogni sessione sono verbalizzate.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni saranno svolte dal RUP/dal Seggio di gara o apposito ufficio-servizio di supporto al RUP che accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle buste tecniche e, successivamente, a quella delle buste economiche, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
Il RUP/seggio di gara procede all'apertura e allo scarico della documentazione tecnica contenuta nelle relative buste; l'operazione può essere svolta durante la sessione oppure offline.

La Commissione giudicatrice procede quindi all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione verranno successivamente registrati nella Piattaforma.
La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La Stazione appaltante rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP/seggio di gara procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

L'appalto verrà affidato all'operatore economico che avrà ottenuto per ogni lotto il punteggio complessivo più alto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo secondo le modalità che saranno comunicate da ARCS. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.
All'esito delle operazioni di cui sopra, è redatta la graduatoria, individuando per ciascun lotto il miglior offerente.
Concluse le operazioni di gara, tutti gli atti e i documenti della gara sono trasmessi al RUP per i successivi adempimenti.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Lotti da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e solo in presenza di almeno 3 offerte ammesse.

Lotti da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo

Sono considerate anormalmente basse le offerte individuate secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e utilizzando il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice. il suddetto calcolo sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a 5.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.
Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23.1 VERIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA

Nel caso di fornitura con posa in opera e/o di fornitura di beni con servizio di assistenza tecnico manutentiva la Stazione Appaltante, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, provvede a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ex art. 110 comma 5 lett. d) del D.Lgs. n.36/2023.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. All'esito di quanto sopra, dopo l'eventuale sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte di cui all'art. 110 D.Lgs. n.36/2023, il RUP -visti gli esiti delle attività svolte dalla Commissione giudicatrice e dall'eventuale Seggio di gara- comunica al Dirigente responsabile della struttura preposta la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico risultato miglior offerente individuato per ciascun lotto e le eventuali esclusioni degli operatori economici per i motivi accertati in sede di valutazione delle offerte tecniche o delle offerte economiche per ciascun lotto.
L'offerta è esclusa in caso di:

- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;

- la presentazione di offerte irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- la presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- il mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

L'ARCS si riserva:

- la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 comma 10 del Codice degli Contratti Pubblici;
- di non procedere ad aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. n.36/2023 entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;
- di non procedere ad aggiudicazione ovvero di revocare l'aggiudicazione - con la conseguente mancata stipula del contratto o della convenzione – qualora, anteriormente alla stipula del medesimo/a, Consip S.p.A. renda disponibili convenzioni di servizi/forniture a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi ovvero in tutte le ipotesi di cui al Decreto Legge n. 95/2012 (convertito con mod. dalla Legge n. 135/2012, cd. Spending Review) e lo stesso concorrente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999. Si precisa che la suddetta previsione è stata inserita sulla base di quanto disposto dall'art. 15 comma 13 lett.b) del D.L. n. 95/2012 come convertito nella L. n. 135/2012, posto che, per gli Enti del SSN, va esclusa una diretta applicazione dell'art. 1 della norma sopra citata. Pertanto, la relativa clausola di recesso potrà essere esercitata dall'Amministrazione nel caso in cui ricorrano le condizioni specificatamente riportate da tale normativa.

Al fine di procedere celermente all'aggiudicazione efficace, gli aggiudicatari dovranno inserire i documenti richiesti dalla stazione appaltante per effettuare la verifica sul possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, all'interno del Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) collegandosi al Portale Servizi A.N.AC. (anticorruzione.it) entro 5 giorni dalla richiesta.
L'aggiudicazione è disposta dalla Stazione Appaltante all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17 comma 5 D.Lgs. n.36/2023.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto *ex* art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011. Il recesso può essere disposto anche laddove siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa successivamente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto è stipulato **non prima di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art.18 comma 3 del Codice, e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del

contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva del 10% da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell'art. 117, comma 6 del D. Lgs. 36/2023.
La garanzia definitiva dovrà essere prestata a favore della CUCSA FVG – FVG, in qualità di Soggetto Aggregatore.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice, se stipulati e sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.
L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

24.1 STIPULA DEL CONTRATTO

Per la stipula del Contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a presentare la seguente documentazione entro 20 giorni consecutivi dal ricevimento dell'apposita richiesta da parte dell'ARCS che provvederà ad inviarla alla CUCSA FVG (che sottoscrive il contratto):
• documento che attesti la costituzione della garanzia definitiva, così come sopra indicato;
• atto notarile di costituzione del RTI (in caso di aggiudicazione in favore di un raggruppamento);
• ogni altro documento previsto dal Disciplinare e Capitolato tecnico.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto

comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

26.1 CLAUSOLA SOCIALE

Non prevista

27. RINVIO ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE

L'oggetto, le modalità e la gestione del servizio/fornitura sono disciplinati dal relativo Schema di Convenzione che verrà stipulato tra CUCSA FVG e la ditta aggiudicataria.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento di ARCS e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ARCS.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante:
- https://arcs.sanita.fvg.it/it/arcs/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-di-comportamento/;
- https://arcs.sanita.fvg.it/it/arcs/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/

29. ACCESSO AGLI ATTI

Nel caso in cui il concorrente ritenga che la propria offerta tecnica e/o le giustificazioni dell'offerta economica contengano informazioni che costituiscono segreto tecnico e/o commerciale tutelato dalla vigente normativa, egli dovrà produrre apposita **dichiarazione**, resa nelle forme del D.P.R. n. 445 del 2000 (articoli 46 e 47) e inserita nella busta "documentazione tecnico-qualitativa", **contenente congrua motivazione circa l'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale**, con indicazione dell'istituto giuridico posto a tutela della documentazione secretata (es. marchio, brevetto, privativa industriale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale).
Tale dichiarazione dovrà essere corredata da documentazione a comprova dell'effettiva sussistenza del segreto tecnico o commerciale dichiarato.
Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la effettiva sussistenza di eventuali segreti tecnici e/o commerciali.
In caso di richiesta di accesso agli atti di gara da parte di partecipanti alla procedura, l'Amministrazione provvederà a informare il controinteressato, indicando quale documentazione è stata richiesta e per quali finalità.
Il concorrente che effettua l'accesso agli atti si obbliga a non divulgare a terzi le informazioni acquisite a seguito dell'accesso.

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione dei dati e delle

informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 241 del 12.2.2016, attuativa dell'art. 44 della L.R. F.V.G. n. 26 del 12.12.2014, l'istanza di accesso dovrà essere inviata alla Regione (CUCSA FVG@certregione.fvg.it) e per conoscenza ad ARCS (PEC), che ne curerà la sola istruttoria.
Eventuali ricorsi in materia di accesso agli atti dovranno essere notificati alla Regione.

CONTENZIOSO
Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 241 del 12.2.2016, attuativa dell'art. 44 della L.R. F.V.G. n. 26 del 12.12.2014, eventuali ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, relativi alla procedura di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla Regione, in qualità di Soggetto Aggregatore committente, ed all'ARCS quale Stazione Appaltante ausiliaria.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la CUCSA FVG, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti è competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente procedura viene svolta da ARCS ai sensi dell'articolo 44, comma 4 bis, della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 nonché del successivo art. 13, comma 2, della Legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 per conto della CUCSA FVG Soggetto aggregatore regionale.
La Regione, attraverso il Servizio Centrale unica di committenza, opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014.
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa per la fase di procedura di gara e per l'esecuzione della Convenzione è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Ente.
Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste Tel.: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it
PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e–mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all'erogazione dei servizi elencati nel Catalogo dei servizi del Disciplinare per l'affidamento delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale.
Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email privacy@regione.fvg.it.
I dati raccolti per la presente procedura di gara sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, secondo quanto riportato nell'apposita "Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679" allegata alla documentazione di gara.
Per quanto riguarda i dati raccolti per la stipula ed esecuzione dei contratti, gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali sono

demandati alle singole aziende del SSR che stipulano il contratto, cui compete la relativa gestione contrattuale.

ID.23PRE002 CUCSA FVG - Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di MEDICAZIONI GENERALI per un periodo di 48 mesi per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia

CONVENZIONE

DEFINIZIONI

Nel quadro della Convenzione e del Contratto derivato si intendono per:

- **"CUC-SA":** Centrale Unica di Committenza Regionale, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2006 e dell'articolo 43 della L.R. 12 dicembre 2014 n. 26;
- "**ARCS**": Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute così come istituita dalla L. R. n. 27/2018;
- "**Appaltatore**": l'offerente migliore scelto ad esito della procedura di gara;
- "**Azienda**": Azienda del SSR che aderirà alla Convenzione;
- "**Convenzione**": accordo stipulato tra la CUC-SA e l'Appaltatore, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, il cui scopo è quello di stabilire la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione della fornitura dei Contratti derivati;
- "**Contratto derivato**" (singolo contratto): documento contrattuale con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di dare attuazione alla Convenzione e l'Appaltatore si impegna a rendere la prestazione delle forniture richieste ai patti e alle condizioni previsti dalla Convenzione stessa;
- "**Ordinativo di fornitura**": documento con il quale l'Unità Ordinante dell'Azienda, che ha aderito alla Convenzione mediante il Contratto derivato, dispone nei confronti dell'Appaltatore l'acquisto dei beni oggetto della fornitura, che potrà essere relativo anche a quantità frazionate nel tempo nel periodo di validità del Contratto derivato.

CONVENZIONE

relativa all'affidamento della fornitura di _____ a favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (ID _____ CUC-SA)

Premesso che:

1. con Delibera di Giunta regionale 62 del 20.01.2023 e relativo atto di indirizzo di cui al Decreto __ è stato adottato il _____ il quale, come successivamente integrato e modificato, contiene anche l'iniziativa in oggetto;

2. l'art. 4 della L.R. n. 27/2018, prevede che l'ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, nonché svolga le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche;

3. con Decreto n._____/PADES del_____ del Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza FVG è stato attivato il rapporto di avvalimento di ARCS per la gara di cui sopra secondo quanto previsto per la citata legge regionale 26/14 dalla DGR 2203/2019, così come modificata dalla DGR n. 1971 del 23/12/2021;

4. che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. ……., di data ……., (**EVENTUALE** - come successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale ARCS n. …, di data ……), è stata indetta, per conto della CUC– SA, la gara a procedura …… per la fornitura di ……per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, da aggiudicare secondo il criterio *del minor prezzo / offerta più vantaggiosa – rapporto qualita' prezzo indicato all'art. 50, comma 4, lettera b)* del D.Lgs. 36/2023 (eventuale) *trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato*;

5. con la/e medesima/e Determinazione/i sono stati approvati integralmente lo Schema di Convenzione, il Capitolato tecnico e relativi allegati (……);

6. la gara è stata regolarmente esperita e, al termine della procedura, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. ……del ……. è stato disposto, per conto della CUC-SA, tra l'altro, di aggiudicare l'appalto all'appaltatore_____ che ha presentato la migliore offerta, per un importo complessivo presunto aggiudicato IVA esclusa pari ad € …….;

7. nell'ambito della propria domanda di partecipazione l'Appaltatore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Convenzione e nei relativi allegati;

8. l'Appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione ed eseguire la fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di Convenzione, Capitolato Tecnico e dagli altri documenti di gara, offerta economica compresa;

9. ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della Convenzione, il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore, conservato agli atti dell'ARCS;

10. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ivi inclusa la garanzia definitiva;

11. l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo totale massimo spendibile della Convenzione medesima, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni anche economiche, alle modalità ed ai termini ivi stabiliti;

12. l'Appaltatore della gara è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli art. 94 e seguenti del Codice, espletate nelle modalità di cui al successivo articolo 99, (eventuale nonchè alle verifiche previste all'articolo 100, secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara);

13. l'Appaltatore è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che a tal proposito è stato acquisito il certificato antimafia emesso dalla BDNA; **OPPURE** l'Appaltatore è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, la CUC-SA si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., di procedere alla stipulazione della presente Convenzione e di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;

14. ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte dell'Appaltatore la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

15. le Aziende del SSR che potranno aderire alla presente Convenzione sono: -

- **Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute - ARCS**;
- **IRCCS "Burlo Garofolo"** di Trieste;
- **IRCCS "Centro di riferimento oncologico"** di Aviano;
- **Azienda sanitaria Friuli occidentale - AS FO**
- **Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - ASU GI**
- **Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale - ASU FC**

16. il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti tra le singole Aziende del SSR, da una parte, ed l'Appaltatore dall'altra, attraverso la stipula dei Contratti;

17. la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata.

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

TRA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata da _____, nato a _____ il _____ (CF_____), domiciliato per la carica presso la Centrale Unica di Committenza e Provveditorato regionale (di seguito CUC-SA per brevità), nella sua qualità di Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza e Provveditorato della Direzione Centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi giusta nomina avvenuta con Delibera di Giunta Regionale n. xx del XXX;

E

- _____, con sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA_____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusti poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, anche solo "Appaltatore");

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative alla Convenzione, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente atto e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima anche se non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, i quali sono parti integrati e sostanziali della presente Convenzione, conservati agli atti

dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla da eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relative.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e dei Contratti derivati è regolata, in via gradata:

   a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica dell'Appaltatore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

   b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche solo Codice), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

   c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della CUC-SA, per il tramite di ARCS, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

5. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di efficacia della Convenzione o dei contratti derivati.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E VALORE DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale per l'affidamento della fornitura in oggetto alle Aziende del SSR che hanno l'obbligo di fare ricorso alla Convenzione stipulata dalla CUC-SA solo a seguito della valutazione della necessita' di acquisire la fornitura.

2. Con la Convenzione, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende aderenti alla Convenzione a fornire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta dalle Aziende stesse mediante l'invio dei Contratti (vedere "Allegato A"), il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari ad € _____ della Convenzione - come specificato nella tabella sotto riportata, IVA esclusa - nei termini di durata indicata all'art. 4.

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO

3. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico della fornitura ed è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle predette Aziende nell'arco temporale di durata della Convenzione. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la CUC-SA o per le Aziende del SSR aderenti alla Convenzione; dall'adesione alla Convenzione non discende alcun obbligo per le Aziende del SSR di acquistare un quantitativo minimo o predeterminato di prestazioni ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.

4. La presente Convenzione disciplina, quindi, le condizioni generali dei Contratti derivati conclusi dalle Aziende del SSR e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC-SA nei confronti dell'Appaltatore, salvo quelle espressamente previste. La Convenzione è fonte di obbligazione per le Aziende del SSR nei confronti dell'Appaltatore solo a seguito dell'invio dei Contratti derivati.

5. La CUC-SA, per il tramite di ARCS, potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120 del Codice. Le Aziende del SSR potranno, altresì, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 120, previa comunicazione all'ARCS, ai fini del monitoraggio della capienza della Convenzione.

6. La CUC-SA si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori

oneri per la CUC-SA medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DERIVATI

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile per ciascun lotto, indicato all'articolo 3, la presente Convenzione (escluse le eventuali opzioni e/o sospensioni) ha una durata di _____ mesi/anni e, quindi, dal_____ al_____.

2. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende possono aderire alla Convenzione mediante l'invio dei Contratti derivati, all'Appaltatore.

3. La durata del singolo Contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione.

4. (*eventuale*) CUC/ARCS si riserva di prorogare la Convenzione, alle medesime condizioni o alle condizioni di mercato più favorevoli per la SA per ulteriori XX mesi. L'importo stimato di tale opzione è pari ad €_____, così come indicato nel Capitolato Tecnico verrà comunicato a mezzo PEC all'Appaltatore.

5. È prevista la facoltà per la CUC-SA di attivare la proroga tecnica in casi eccezionali ai sensi dell'art 120 c 11. Qualora CUC-SA/ARCS decidesse di avvalersi di tale facoltà, provvederà a comunicarlo a mezzo PEC all'Appaltatore.

6. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, CUC-SA/ARCS, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo della Convenzione, può imporre all'Applatatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, comunicandolo a mezzo PEC. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione della Convenzione e sarà obbligato a eseguire le prestazioni in aumento richieste.

7. CUC-SA/ARCS si riserva di variare quantitativamente la presente fornitura fino al valore massimo indicato nel Capitolato Tecnico e secondo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice. Anche in questo caso, qualora CUC-SA/ARCS decidesse di avvalersi di tale facoltà, provvederà a comunicarlo a mezzo PEC all'Appaltatore.;

8. In casi eccezionali, la Convenzione in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verficano

le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto;

9. Qualora CUC-SA/ARCS decidesse di avvalersi delle facoltà summenzionate (proroga, proroga tecnica, variazioni quantitative/estensioni), provvederà a comunicarlo a mezzo PEC all'Appaltatore Sono esclusi rinnovi, proroghe o estensioni tacite.

10. *(eventuale)* La data di stipula del Contratto rappresenta la data di attivazione del Contratto attuativo tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente da cui decorrono le correlate responsabilità contrattuali;

11. Se, per qualsiasi motivo, cessa l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Contratto attuativo, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinchè possa essere garantita la continuità della fornitura oggetto della Convenzione, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati ad operatori economici diversi dal medesimo Appaltatore.

12. Qualora prima della scadenza del termine di durata venga esaurito l'importo massimo spendibile, incluso l'importo delle opzioni contrattuali previste per il lotto di riferimento, nonché il quinto d'obbligo ex art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, la Convenzione perde efficacia e verrà considerata conclusa e le Aziende del SSR non potranno stipulare Contratti derivati.

13. Le Aziende non possono stipulare Contratti derivati qualora, prima del termine ultimo di durata della Convenzione sia esaurito l'importo massimo contrattuale, anche eventualmente incrementato.

10. I dati di consumo indicati nel Capitolato tecnico/atti di gara sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovute anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati o eventi pandemici o altre situazioni di emergenza sanitaria.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione potrà essere attivata mediante la stipulazione di Contratti derivati (Allegato A), sottoscritti digitalmente dai soggetti autorizzati (Unità Ordinante) ad effettuare la spesa per conto di ciascuna Azienda del SSR e inviati all'Appaltatore mediante PEC.

2. In considerazione degli obblighi assunti dall'Appaltatore in forza della presente Convenzione, i singoli Contratti derivati con le Aziende del SSR si concludono con la semplice ricezione da parte dell'Appaltatore dei relativi Contratti derivati trasmessi in via telematica dai soggetti stessi.

3. Qualora le Aziende del SSR attivino la Convenzione tramite l'emissione di un Contratto derivato lo stesso dovrà essere trasmesso ad ARCS che lo riceverà per conto di CUC-SA.

4. È a carico dell'Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Aziende che utilizzano la Convenzione; qualora l'Appaltatore dia esecuzione a Contratti derivati emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali contratti non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

5. Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. (art. 15, comma 1 e 2, nonché artt. 113 e seguenti).

6. Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le strutture e gli uffici delle Aziende del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

7. La Convenzione detta le condizioni generali del Contratto derivato concluso tra l'Azienda e l'Appaltatore.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto della presente Convenzione, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dalla Convenzione, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e, conseguentemente dei suoi Contratti derivati, da parte della CUC-SA.

3. Resta espressamente inteso che ciascuna Azienda del SSR potrà risolvere unicamente il Contratto derivato da essa emesso.

4. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico ovvero nell'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, se migliorativa. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende del SSR o, comunque, della CUC-SA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la CUC-SA e le Aziende del SSR da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

7. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende e/o da terzi autorizzati.

8. Resta espressamente inteso che la CUC-SA non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei rapporti tra l'Appaltatore e le Aziende del SSR in relazione alle obbligazioni relative ai contratti derivati. Inoltre, ogni Azienda potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti derivati da ciascuna delle stesse emessi.

9. L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione alle singole Aziende e/o alla CUC-SA, per il tramite di ARCS, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti derivati.

10. L'Azienda del SSR si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze dell'Appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi.

ARTICOLO 7 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Le consegne, franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 7 giorni lavorativi (salvo casi di urgenza) dalla data di ricezione dell'Ordinativo di fornitura che potra' essere emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un eventuale programma-abbonamento che verrà concordato tra il Servizio/Ufficio competente dell'Azienda del SSR e l'Appaltatore, con esclusione di consegne in blocco.

2. In caso di urgenza la tempistica della consegna verrà indicata dall'Azienda del SSR.

3. Gli Ordinativi di fornitura non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

4. È fatto obbligo all'Appaltatore che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione all'Azienda che ha inviato l'Ordinativo di fornitura, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo pec (o altro mezzo pattuito con l'Azienda) e quindi di concordare comunque con il l'Azienda stessa i tempi di consegna.

5. L'Appaltatore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione e dal Capitolato tecnico.

6. Qualora non venissero rispettati i termini di consegna sopraindicati, l'Azienda del SSR potrà emettere direttamente un corrispondente Ordinativo di fornitura all'operatore economico secondo nella graduatoria di gara o ad altro fornitore (qualora non presente un secondo in graduatoria), addebitando la maggiore spesa all'Appaltatore inadempiente.

7. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

8. **L'Appaltatore si impegna a consegnare il prodotto con validità residua uguale o superiore ai 2/3 della validità totale**.

9. La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata nel formato finale di pallets europeo il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra. Tali consegne dovranno quindi essere effettuate su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm.

10. L'ARCS/Azienda del SSR si riserva la possibilità di respingere le forniture a fronte di imballaggi e modalità di allestimento dei pallets che non rispettino tali condizioni o che possano comportare rischi per la sicurezza dei lavoratori e/o danneggiamento del materiale.

11. È facoltà dell'Appaltatore proporre a ARCS/Azienda del SSR l'implementazione di strumenti informatici che consentano una maggiore integrazione della filiera logistica (ad esempio: Documenti di Trasporto, prenotazione degli slot di scarico presso il Magazzino centralizzato ARCS, …).

12. Il Fornitore dovrà garantire l'effettuazione della prenotazione telefonica dello slot di scarico presso il Magazzino centralizzato al momento del ricevimento dell'ordine da parte di ARCS e di rispetto tassativo della prenotazione concordata con i referenti del Magazzino stesso.

13. Il Fornitore dovrà inoltre garantire la disponibilità di un sistema di emissione di conferme d'ordine via email che preveda, a fronte di ogni ordine ricevuto da ARCS, l'invio di un documento di conferma di ricezione con indicazione dei tempi di consegna previsti per ciascuna linea d'ordine

14. Nel caso di **temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore** (es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione), l'Appaltatore dovrà comunicare all'ARCS e/o al Servizio/Ufficio competente dell'Azienda del SSR che ha inviato il contratto derivato la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali Ordinativi di fornitura indicando chiaramente:

a) la denominazione del prodotto;
b) il periodo di indisponibilità previsto;
c) la causa di indisponibilità.

15. Per sopperire alla carenza temporanea, l'Appaltatore dovrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo di quello carente; tale proposta verrà valutata dall'ARCS o dal Servizio/Ufficio competente della singola Azienda. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non previamente autorizzati.

16. In caso di mancata tempestiva comunicazione verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17.

17. I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione, di magazzinaggio e trasporto da parte dell'Appaltatore.

18. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di

magazzinaggio o trasporto o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 8, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico o inutilizzabili, l'Appaltatore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione e, nei casi di urgenza, entro un termine massimo di 2 giorni lavorativi.

19. La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 17 della presente Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

ARTICOLO 8 – CONTROLLO DI QUANTITÀ E QUALITÀ

1. Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dalle Aziende del SSR e/o del magazzino Centralizzato dell'ARCS.

2. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Appaltatore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

3. La singola Azienda del SSR, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli su alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

4. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico dell'Appaltatore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dalla documentazione di gara.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori, impiegati nell'esecuzione della Fornitura oggetto dell'appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti

collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tal fine, egli adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone/fornendo all'Azienda del SSR contraente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Azienda contraente da qualsivoglia onere e responsabilità

6. L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 Codice civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

7. L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all'articolo 11e all'articolo 119, comma 7 del Codice.

8. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutte le previsioni in materia di personale espressamente riportate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 – CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore dalla singola Azienda per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto derivato, sono determinati sulla base di quanto dettagliatamente previsto dal Capitolato tecnico e da quanto offerto in sede di gara.

2. Per i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara si rimanda all'offerta economica agli atti di ARCS, che si intende parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla fornitura prestata a regola d'arte e nel pieno

adempimento delle prestazioni previste negli atti di gara e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende del SSR fatto salvo quanto previsto all'articolo 119, comma 11 del Codice.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti derivati e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 12 della presente Convenzione, i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. La CUC-SA non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende del SSR.

ARTICOLO 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013), a seguito di collaudo/verifica di conformità dei prodotti forniti, con esito positivo. La "consegna in SDI" è attestata dalla ricevuta di accettazione elettronica emessa da SDI.

2. Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

3. Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

4. Nell'ipotesi di DURC irregolare i termini di pagamento sono sospesi fino alla regolarizzazione della posizione con l'emissione di un DURC positivo o con il pagamento sostitutivo disposto dall'ente previdenziale/assicurativo creditore.

5. Nell'ipotesi di irregolarità segnalata dall'Agenzia delle Entrate il pagamento viene sospeso fino alla definizione della posizione da parte dell'Agenzia delle Entrate competente.

6. I Fornitori non potranno eccepire eventuali arrotondamenti effettuati in fase di liquidazione delle fatture da ARCS/Azienda del SSR FVG con l'utilizzo dei gestionali in uso dalla P.A., nel limite di €

3,00.

7. Nel caso la richiesta di nota di accredito circostanziata, formulata da ARCS o da un Ente/Azienda del SSR, non venga evasa entro 90gg ARCS o l'Ente/Azienda del SSR si riservano la possibilità di "compensazione finanziaria" dell'importo dovuto come nota di credito sul primo pagamento utile nei confronti del fornitore inadempiente. Di tale compensazione finanziaria sarà data formale comunicazione al fornitore.

8. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento. Per "emissione dell'ordinativo di pagamento" si intende l'invio con esito positivo dell'ordinativo di pagamento al sistema informatico Siope+.

9. Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato.

10. Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

11. Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

ARTICOLO 12 – REVISIONE PREZZI

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.

2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto ad esecuzione periodica o continuativa relativo a forniture, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi potranno essere aggiornati, previa apposita istanza scritta ed inoltrata a mezzo PEC da parte dell'Appaltatore e senza effetto retroattivo nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT.

3. A tal fine, l'Appaltatore dovrà inderogabilmente allegare a suddetta istanza la documentazione atta ad indicare le motivazioni della richiesta di revisione dei prezzi, nonché i documenti probatori per comprovare l'effettivo aumento dei costi.

4. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale

adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione completa di tutta la documentazione probatoria necessaria al perfezionamento dell'apposita istruttoria.

5. La revisione verrà accettata nei limiti previsti dal Codice e comunque non potrà essere accolta qualora a seguito della revisione richiesta il prezzo praticato dall'Appaltatore fornitore superi il prezzo offerto dall'eventuale secondo operatore economico in graduatoria di gara.

6. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

7. Trattandosi di un contratto relativo a fornitura stipulato da un soggetto aggregatore, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

8. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e dei Contratti derivati.

2. A tal fine l'Appaltatore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i alla presente Convenzione nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla CUC-SA, per il tramite di ARCS, e alle Aziende che abbiano aderito alla Convenzione, ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 *bis* della L. 136/2010 e ss.mm. e ii., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione e dei Contratti derivati.

4. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla citata legge.

5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda del SSR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda del SSR; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla CUC-SA.

6. Le Aziende del SSR verificheranno che nei contratti di subappalto, ove previsti/presenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

7. Con riferimento ai subcontratti, ove previsti/presenti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alle Aziende del SSR, oltre alle informazioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopracitata. È facoltà delle Aziende del SSR richiedere copia del contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm. e ii..

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l'esecuzione della fornitura; non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, restando quindi vincolato al segreto professionale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CUC-SA e le Aziende del SSR hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Contratti derivati, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Fermo restando quando previsto al successivo articolo 30 "Trattamento dei dati, consenso al trattamento", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003 e ss.mm. e ii. e Regolamento UE 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia di riservatezza.

ARTICOLO 15 – TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 16 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il perfezionamento della presente Convenzione e di ogni singolo Contratto derivato, l'Appaltatore ha

costituito una idonea garanzia definitiva mediante polizza _____ n. _____ rilasciata in data_____da_____ di importo complessivo pari ad € _____(euro _____/00), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice in favore del Servizio centrale unica di committenza e provveditorato e delle Aziende contraenti del SSR che aderiranno alla Convenzione.

2. (*Eventuale*) Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del Codice civile, nascenti dall'esecuzione della presente Convenzione e dei singoli Contratti derivati sottoscritti, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante la Convenzione all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la CUC-SA e/o le Aziende del SSR, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 17, hanno diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

5. La garanzia prestata opera nei confronti della CUC-SA a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Aziende del SSR contraenti a far data dalla sottoscrizione dei relativi Contratti derivati e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Contratti derivati, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende del SSR e/o della CUC-SA, per quanto di ragione, verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC ad ARCS.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende del SSR contraenti e/o la CUC-SA hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il rispettivo Contratto derivato e/o la Convenzione.

9. In caso di escussione della garanzia da parte di CUC-SA gli importi relativi dovranno essere versati dalla CUC-SA al/i soggetto/i contraente/i a ristoro dei costi sostenuti.

ARTICOLO 17 – PENALI

1. Ove si verifichino inadempienze/irregolarità da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, non imputabili alle Aziende ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, le Aziende del SSR si riservano di applicare nei confronti dell'Appaltatore le seguenti penali (che non potranno cumulativamente superare il 10% del valore del contratto, IVA esclusa):

a) **ritardata consegna (o sostituzione) del prodotto in tutto o in parte, inosservanze dei programmi temporali di esecuzione della fornitura stabiliti o concordati, entro i termini di cui all'art. 7** (nei casi in cui non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 18): addebito della penale nella misura di 0,10% (pari all'1 per mille) del valore totale dell'Ordine per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato. In questo caso l'Azienda del SSR potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando all'Appaltatore anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle per l'intera durata della indisponibilità del bene. L'indisponibilità si intende perdurante fino all'avvenuta consegna da parte dell'Appaltatore dell'ordine sospeso, pertanto per tutto il periodo dell'inadempienza l'Azienda del SSR potrà rivolgersi ad altro operatore economico;

b) **mancata consegna (o sostituzione)** del prodotto (nei casi in cui non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 18): la penale ammonterà al **al 10% del valore dell'Ordine/parte di Ordine non consegnato/non sostituito**. In questo caso l'Amministrazione contraente potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando all'Appaltatore inadempiente anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

c) addebito della penale nella misura di 0,10% (pari all'1 per mille del valore totale della fornitura del prodotto) per la **consegna di merce difforme** dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, che comunque cumulativamente non potranno superare il 10% del valore del

contratto, Iva esclusa

d) addebito della penale, compresa tra € 100 e € 500 a discrezione dell'Azienda, per **mancata comunicazione della temporanea indisponibilità di prodotti** di cui all'art. 7;

e) in caso di mancato ritiro dei prodotti potrà essere addebitata una penale di importo compreso da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00.

2. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dell'Azienda del SSR compensate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

3. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili all'Appaltatore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda del SSR, per qualsiasi motivo, la CUC-SA si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 122 del Codice, le singole Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC-SA, per il tramite di ARCS, per la Convenzione stipulata, potranno procedere di diritto (*ipso iure*) ex art. 1456 Codice Civile alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla presente Convenzione;

b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Appaltatore della fornitura in argomento;

c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, così come stabiliti negli atti di gara o concordati con l'Azienda del SSR (reiterati ritardi di consegna in misura uguale o superiore a n. 5 episodi per ogni anno contrattuale);

d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;

e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione dei crediti;

f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;

i) nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

2. Oltre alle ipotesi sopra citate, l'Azienda che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC-SA, per il tramite di ARCS, per la Convenzione, procederanno alla immediata risoluzione contrattuale in casi di carenze di prodotto **particolarmente gravi** che pregiudichino il normale svolgimento della fornitura. In particolare l'ARCS, per conto della CUC-SA, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione in casi di mancata consegna del prodotto/carenza per un periodo superiore a 3 mesi, ivi compresi i casi di carenze ripetute. Le carenze stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

3. Ove le inadempienze siano ritenute **non gravi**, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

4. La CUC-SA, per il tramite di ARCS, e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, anche in questi casi si riservano comunque, dopo 15 giorni dalla contestazione formale nei confronti dell'Appaltatore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate) e senza che l'Appaltatore abbia correttamente adempiuto, di procedere alla risoluzione del contratto.

5. La CUC-SA, per il tramite di ARCS, e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, si riservano, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'operatore economico che segue in graduatoria, risultato secondo migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

6. L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato all'Appaltatore inadempiente.

7. L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

8. Analoga procedura verrà seguita nel caso di recesso anticipato del contratto da parte dell'Appaltatore aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

9. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per la CUC-SA di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. Codice civile, oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 Codice civile e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro operatore economico.

ARTICOLO 19 – RECESSO

1. È facoltà della CUC-SA, per il tramite di ARCS, e delle Aziende, per quanto di rispettiva competenza, di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dalla presente Convenzione a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi che impattino nella gestione degli approvvigionamenti dei beni.

2. In particolare, la CUC-SA, per il tramite di ARCS, potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte dell'Appaltatore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei farmaci qualora:

3. Le Aziende potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L'Appaltatore prende atto che la validità e l'efficacia della presente Convenzione è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 120/20 e s.m.i..

2. L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente ad Arcs, che riceve la comunicazione per conto della CUC-SA, ogni cambiamentro intervenuto nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

3. La CUC-SA, per il tramite di ARCS, si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata della Convenzione, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all'Appaltatore.

ARTICOLO 21 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, IN CASO DI INSOLVENZA O DI

IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

1 La CUC-SA, per il tramite di ARCS, nei casi di cui all'articolo 124, comma 1 del Codice, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

2 In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso della Convenzione in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

3 È fatto salvo il diritto della CUC-SA e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

ARTICOLO 22 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da terzi, in virtù della fornitura oggetto della Convenzione e dei Contratti derivati.

ARTICOLO 23 – SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto della presente Convenzione. L'Appaltatore deve in ogni caso rispettare le prescrizioni dell'art. 119 del Codice che attengono ad istituti ed obblighi diversi da quelli del subappalto.

2.

*(Oppure)***:**

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni nella misura di ……

3. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende del SSR o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il subappalto è autorizzato da ARCS, per conto della CUC-SA. L'Appaltatore si impegna a depositare presso ARCS, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività

oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e del PASSOE (*fino al 31.12.2023*).

5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARCS non autorizzerà il subappalto.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della CUC-SA e delle Aziende del SSR, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la CUC-SA e le Aziende del SSR da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

9. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza e della manodopera previsti dalla normativa vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Fuori dai casi di cui all'articolo 119, comma 11 del Codice, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alle Aziende entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture

quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, le Aziende del SSR sospendono il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la CUC-SA potrà risolvere la presente Convenzione e le singole Aziende del SSR i Contratti derivati, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad ARCS, per conto della CUC-SA, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

13. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 119 del Codice. Nel caso in cui l'Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione della presente Convenzione, sono stati depositati presso ARCS prima o contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

14. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice.

ARTICOLO 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 120, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, la presente Convenzione e i singoli Contratti derivati, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del Codice

2. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Azienda contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione della fornitura oggetto del Contratto derivato, nel rispetto dell'articolo 120 comma 12 del Codice. In ogni caso resta fermo quanto previsto all'art. 11 della presente Convenzione in tema di arrotondamenti applicati in fase di liquidazione delle fatture.

3. Anche la cessione dei crediti soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi si cui ai precedenti commi, le Aziende contraenti e la CUC hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente i Contratti derivati e la presente Convenzione, per quanto di rispettivi interesse e competenza;

5. In caso subentro nel contratto a seguito di **modifiche giuridiche soggettive** (previste all'art. 120 D.Lgs. 36/2023) l'Appaltatore dovrà darne comunicazione tempestiva entro 5 (cinque) giorni all'ARCS, che riceve la comunicazione per conto della CUC-SA, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17, allegando alla comunicazione:

I. copia dell'atto notarile o atto equipollente attestante l'avvenuta modifica;
II. indicazione puntuale dei contratti stipulati con ARCS ed ancora in corso di esecuzione rientranti nella modifica (estremi della gara e numero lotto di gara oggetto del passaggio);
III. le dichiarazioni le dichiarazioni relative alle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il PASSOE (*fino al 31.12.2023*);
IV. nuova cauzione definitiva della impresa subentrante.

6. In questi casi la CUC-SA procederà alla stipula della Convenzione con il fornitore subentrante, alle medesime condizioni stabilite in gara, ferme restando le verifiche sui requisiti di ordine generale dello stesso.

7. In ogni caso l'Azienda del SSR si riserva la facoltà di rivalersi sui crediti esigibili e/o cauzione definitiva dal fornitore originario in caso di carenza in capo al subentrante dei prescritti requisiti.

8. Il mancato invio della documentazione sopra richiesta da parte del Appaltatore è intesa come riuncia al contratto senza giusta causa con la conseguente applicazione di tutte le conseguenze previste dal contratto e dalla vigente normativa in materia.

Art. 24.1 - Cessione del credito

1. La cessione del credito che l'Appaltatore decidesse di affidare a terzi dovrà avvenire con le modalità prescritte dall'art.120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

2. Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L. 52/1991.

3. Le comunicazioni di cessione del credito saranno considerate adeguatamente comunicate esclusivamente se notificate e mezzo PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it o all'indirizzo PEC

ufficiale dell'Azienda del SSR che ha emesso l'ordine a cui si riferisce la cessione.

4. In ogni caso resta fermo quanto previsto all'art. 11 della presente Convenzione in tema di arrotondamenti applicati in fase di liquidazione delle fatture.

5. L'Azienda del SSR può comunque riservarsi di rifiutare la cessione.

6. Si raccomanda all'Appaltatore che **l'atto** notarile contenente la cessione del credito contenga esplicitamente:

a) a quale contratto, a quale codice CIG, a quale importo la cessione faccia riferimento, onde consentire all'Azienda del SSR le verifiche di competenza;

b) la clausola esplicita che il cessionario ha accesso al canale SDI dell'Appaltatore (ciò al fine di evitare atti riportanti cessioni di crediti inesistenti, in quanto non supportati da fatture elettroniche regolarmente consegnate);

c) l'impegno dell'Appaltatore a informare il cessionario delle contestazioni/irregolarità emerse sulle fatture emesse. Il cessionario non potrà in alcun caso richiedere tali informazioni al soggetto ceduto. Si precisa che le informazioni relative al rapporto commerciale saranno oggetto di rapporto esclusivo tra le Aziende del SSR e l'Appaltatore;

d) dovrà essere indicato un unico indirizzo e-mail del soggetto cui dovranno essere inviate le informazioni sull'avvenuto pagamento.

7. La mancata esplicita indicazione dei dati su riportati comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito, fermo restando che le Aziende/ARCS possono sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente/Appaltatore.

8. In caso di cessione di crediti futuri, l'Appaltatore si impegna a notificare all'Azienda del SSR, con le stesse modalità con le quali è stato notificato anche l'atto di cessione, la intervenuta sopravvenienza del credito maturato (per il quale era intervenuta la cessione), con la conseguente indicazione del CIG di riferimento e dell'importo ceduto.

9. L'Appaltatore che cedesse il credito si impegna a rispettare integralmente quanto disposto da Anac nelle proprie linee guida relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:

a) i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG nel contratto e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati;

b) in caso di cessione di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

I. i CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione;

II. il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato (…);

III. il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa Azienda del SSR. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato alle Aziende.

IV. il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP;

V. il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.

10. Al fine di evitare una interruzione nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'Appaltatore una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.

ARTICOLO 25 – REPORTISTICA E MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

1. Su richiesta dell'Azienda del SSR, l'Appaltatore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

2. L'Appaltatore dovrà inviare trimestralmente (sempre e solo su specifica richiesta, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza) all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere Allegato B).

3. Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: arcs@certsanita.fvg.it con

oggetto: "report Convenzione gara ID_____". ----------

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

4. Qualora i quantitativi della Convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, l'Appaltatore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS, che riceverà la comunicazione per conto della CUC-SA.

ARTICOLO 26 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende del SSR un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende del SSR, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende.

3. Le Aziende del SSR si impegnano ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce alle medesime Aziende la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente promossa nei confronti delle Aziende del SSR, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei Contratti derivati, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

ARTICOLO 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole

Aziende del SSR, quali parti integranti della Convenzione e dei singoli Contratti derivati, ancorché non materialmente allegati.

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

3. L'Appaltatore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione della presente Convenzione, con dipendenti delle Aziende del SSR, prendano visione dei codici di comportamento di cui al comma 1.

4. La CUC-SA ha la facoltà di risolvere la Convenzione in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

5. I Codici di comportamento dei dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle singole Aziende del SSR sono disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali.

ARTICOLO 28 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Aziende del SSR che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ARTICOLO 29 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale.

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai Contratti derivati, ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende del SSR per legge.

4. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico delle singole Aziende del SSR, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

ARTICOLO 30 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. In particolare l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e dei Contratti derivati, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi delle surrichiamate normative. L'informativa è contenuta nell'allegato denominato "Informativa sul trattamento dei dati personali".

3. La CUC-SA, per il tramite di ARCS, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti derivati, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa degli Enti contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale dell'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei Contratti derivati, per le finalità descritte nell'allegata Informativa.

5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la CUC è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati necessari ivi contenuti relativi all'identificazione univoca dei sottoscrittori contenuti nella Convenzione stessa.

6. In ogni caso le Aziende del SSR, aderendo alla Convenzione con la stipula dei Contratti derivati, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione ad ARCS, da parte dell'Appaltatore, anche per via telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti derivati ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

7. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD).

8. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati all'Appaltatore trattamenti di dati personali di cui le Aziende del SSR risultano titolari, l'Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, l'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

9. L'Appaltatore qualora nominato "Responsabile del trattamento" si impegna, inoltre, a:

a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 32 del Regolamento UE/2016/679;

b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento

UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. L'Appaltatore dovrà consentire alle Aziende e alla CUC-SA, per il tramite di ARCS, di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;

c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;

e) trasmettere ad ARCS, per conto della CUC-SA, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla CUC-SA, per il tramite di ARCS, di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì alla CUC-SA, per il tramite di ARCS, tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

g) consentire all'Azienda del SSR, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

10. L'Appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 31 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti per essere valide debbono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti.

ARTICOLO 32 – FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la CUC-SA è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.
3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le Aziende del SSR, è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede tali Aziende.

----------***----------

Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile si rinvia all'Allegato C
"Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per
l'affidamento della fornitura _____ - ID_____CUC - SA per le Aziende del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Il presente atto consta di n. …. facciate complete e fin qui della …. riga della ….facciata.

----------***----------

Per **L'APPALTATORE**

*Il Legale Rappresentante*_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Per il **SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO**

_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Allegato A

FAC-SIMILE
Contratto derivato

GARA ID:……
OGGETTO:……

Nome appaltatore:	
Via:	
Città:	
partita IVA	
Telefono:	
FAX/E-MAIL/PEC APPALTATORE	

E.p.c.

ARCS:	Azienda Regionale di Coordinamento per la Sanità
PEC	arcs@certsanita.fvg.it

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

per conto di (indicare l'Azienda Contraente) _____

Codice Fiscale/Partita Iva _____ con sede in _____Via _____ n_____, CAP _____ tel _____Fax/ PEC_____

Vista la Convenzione/Accordo quadro per la fornitura di XXXXX (gara ID…..) per le Aziende del Servizio Sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia stipulata da CUC-SA, con l'Appaltatore _____

manifesta la volontà di aderire alla Convenzione/Accordo quadro succitata, ai sensi e per gli effetti della Convenzione/Accordo quadro stessa e di tutte le disposizioni della medesima.

A - Attivazione della fornitura fino alla scadenza della Convenzione stessa

N. Lotto	CIG DI GARA	CIG DERIVATO	AIC	DESCRIZIONE	IMPORTO

Come previsto dall'art. 3 della Convenzione, l'importo indicato ha la funzione di indicare il limite massimo economico della fornitura ed è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'Azienda nell'arco temporale di durata della Convenzione. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per l'Azienda aderente

alla Convenzione. Dall'adesione alla Convenzione non discende alcun obbligo di acquistare un quantitativo minimo o predeterminato di prestazioni ovvero di raggiungere l'importo presunto di cui sopra.

L'ordinativo di fornitura di fornitura è il documento con il quale l'Unità Ordinante dell'Azienda dispone nei confronti dell'Appaltatore l'acquisto dei beni oggetto della fornitura e potrà essere relativo anche a quantità frazionate nel tempo durante il periodo di validità del Contratto derivato. Gli ordinativi di fornitura saranno emessi via NSO o altra forma prevista dalla normativa vigente al momento dell'emissione.

Le fatture elettroniche emesse a seguito della ricezione degli ordinativi di fornitura, salvo quanto diversamente comunicato, dovranno essere intestate a:

Azienda Contraente _____

Codice Fiscale /Partita IVA _____

CAP _____Città _____ Via _____ n._____

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: _____

per l'Azienda Contraente

f.to digitalmente

_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Allegato B

FAC-SIMILE
Report monitoraggio convenzione
(da inviare solo su richiesta dell'Azienda del SSR)

ID GARA	
OGGETTO GARA	
DETERMINA AGGIUDICAZIONE	
NOME APPALTATORE	
FAX/E-MAIL/PEC APPALTATORE	
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO (I,II,III,IV)	

NUMERO LOTTO	CIG	NUMERO ORDINE	CODICE PRODOTTO	DATA ORDINE	UNITA' ORDINANTE	IMPORTO ORDINE IVA ESCLUSA

Su richiesta dell'Azienda l'invio dei dati dovrà avvenire con cadenza trimestrale, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'indirizzo di posta elettronica arcs@certsanita.fvg.it (Oggetto: report convenzione gara ID_____)

ALLEGATO C

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l'affidamento della fornitura di_____ - per le Aziende del SSR

ID _____CUC-SA

Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 6 – Obblighi e responsabilità del Appaltatore

Articolo 7 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura

Articolo 10 – Corrispettivi

Articolo 12 – Revisione prezzi

Articolo 17 – Penali

Articolo 18 – Risoluzione

Articolo 19 – Recesso

Articolo 24 – Cessione del contratto, cessione dei crediti

Articolo 29 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 32 – Foro competente

Per **L'APPALTATORE**

*Il Legale Rappresentante*_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

ID.23PRE002 CUCSA FVG - Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di MEDICAZIONI GENERALI per un periodo di 48 mesi per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia

Capitolato tecnico

1. Specifiche tecniche dei lotti, fabbisogni presunti per un periodo di 48 mesi, prezzi complessivi a base d'asta, opzioni contrattuali e garanzie provvisorie → **RINVIO ALL'ALLEGATO DEL CAPITOLATO TECNICO**
2. Codici CIG
3. Documentazione tecnico qualitativa
4. Modalità di attribuzione dei punteggi

1. SPECIFICHE TECNICHE DEI LOTTI, FABBISOGNI PRESUNTI PER UN PERIODO DI 36 MESI, PREZZI COMPLESSIVI A BASE D'ASTA, OPZIONI CONTRATTUALI E GARANZIE PROVVISORIE: → *Rinvio al file "Allegato al Capitolato Tecnico 23PRE002 CUCSA FVG"*

CARATTERISTICHE GENERALI:
I dispositivi offerti dovranno essere conformi alla Normativa vigente sui Dispositivi Medici, in particolare nel rispetto di quanto previsto all'art.120 "Disposizioni transitorie" del Nuovo Regolamento (UE) 2017/745 e alle successive modifiche ed integrazioni.
Inoltre, al momento degli Ordinativi di Fornitura nonché al momento della consegna, tutti i dispositivi medici offerti dovranno essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute e quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745."

I prodotti devono essere in possesso del marchio CE conforme alla loro destinazione d'uso, essere latex free almeno per quanto riguarda le componenti che vengono a diretto contatto con il paziente e a meno che la composizione del prodotto non sia tale da rendere non necessaria tale condizione.
Le garze sterili in doppia busta devono presentare sulla busta interna una doppia etichettatura di cui una adesiva rimovibile riportante il numero del lotto di produzione e la data di sterilizzazione (o di scadenza). Per i lotti relativi alle "bende", se presenti clips di chiusura/fissaggio, le stesse devono essere preferibilmente prive di lattice.
Per i prodotti sterili le buste devono essere dotate di descrizione articolo, codice, n° di lotto e indicatore di viraggio (sia sulla busta interna che esterna), il nome e la ragione sociale ed indirizzo del fabbricante, marcatura CE.
Su tutte le misure indicate nell'Allegato al Capitolato Tecnico è prevista una tolleranza +/-15%, ove non specificato diversamente.

2. CODICI CIG:

I CIG verranno acquisiti attraverso la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) prima della pubblicazione della procedura e verranno riportati nell'allegato "Elenco CIG" specificando per ogni lotto, le seguenti informazioni: codice CIG e importo da versare per la contribuzione dovuta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
L'allegato "Elenco CIG" verrà pubblicato sulla piattaforma eAppalti FVG.

3. DOCUMENTAZIONE TECNICO QUALITATIVA

La "busta tecnica" telematica dovrà contenere **per ciascun lotto** i documenti sotto elencati.
La documentazione tecnica dovrà essere firmata digitalmente; per quanto riguarda la modalità di firma digitale si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare.

Il concorrente dovrà inserire la documentazione sotto indicata nelle apposite "sezioni" contenute nell'area della "busta di risposta (tecnica)" di ogni singolo lotto/ RdO della piattaforma "eAppaltiFVG".

SEZIONE 1: Indice della documentazione tecnica: il fornitore dovrà allegare *l'indice dettagliato* della documentazione tecnica presentata utilizzando la tabella della sezione 2 (nell'indice dovranno essere chiaramente indicati il nome del documento tecnico prodotto ed il relativo numero progressivo attribuitogli nell'ordine numerico consequenziale).

SEZIONE 2: offerta tecnica: l'Offerta Tecnica dovrà essere strutturata secondo *l'indice* di cui alla SEZIONE 1. Ciascun documento dovrà essere prodotto in formato **".pdf" in formato testo leggibile, ricercabile ed estraibile** (NON sono ammessi file ".pdf" generati da scansione). Il fornitore dovrà inserire in una cartella compressa (in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z) tutti i documenti di seguito elencati firmati

digitalmente. I documenti presenti nella cartella compressa dovranno essere numerati, denominati ed inseriti rispettando l'ordine indicato nell'indice di cui alla SEZIONE 1 (si chiede quindi di NON firmare digitalmente la cartella compressa bensì i singoli documenti presenti all'interno).

In particolare dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

N.	DOCUMENTO RICHIESTO	NELL'INDICE:
1	**Copia offerta PRIVA prezzi-sconti":** Inserire la copia dell'offerta economica priva dell'indicazione dei prezzi e degli sconti, riportante la seguente dicitura "Copia offerta SENZA prezzi": per ogni lotto dovranno essere specificati almeno i seguenti elementi: numero lotto di gara/voce del lotto, codici-prodotto offerto, nome commerciale del prodotto offerto (da predisporre senza i prezzi sulla base del Fac-simile "Allegato E") al fine di consentire la corretta identificazione del prodotto offerto in gara.	Indicare nome file e numero progressivo corrispondente
2	**Scheda tecnica:** Per ogni prodotto offerto inserire la scheda tecnica, che possa consentire una completa valutazione, in base ai criteri di valutazione indicate in capitolato; si precisa che nella documentazione presentata dovranno essere espressamente indicate ed evidenziate le caratteristiche tecniche richieste per i prodotti posti in gara.	Indicare nome file e numero progressivo corrispondente
3	**Altre dichiarazioni tecniche:** Inserire dichiarazioni o documentazione a comprova della presenza delle caratteristiche tecniche previste dal capitolato tecnico e non desumibili dalla scheda tecnica.	Indicare nome file e numero progressivo corrispondente
4	**Questionario DM (UDI-DI):** inserire allegato "Questionario DM" compilato e firmato digitalmente o file analogo contenente le medesime informazioni.	Indicare nome file e numero progressivo corrispondente
5	***Per DISPOSITIVI MEDICALI Nuovo Regolamento (UE) 2017/745*** **Eventuali dichiarazioni di conformità, certificati a direttive, regolamenti, norme tecniche, sistemi di gestione per la di qualità o altre certificazioni possedute dal dispositivo, dall'apparecchiatura e dal servizio di assistenza tecnica offerto.** In particolare, si chiede di fornire a corredo dell'offerta anche la documentazione di conformità marcatura CE DM, secondo le prescrizioni del successivo Regolamento UE 2023/607 per permettere la verifica dell'eventuale validità di estensione del certificato, se emesso in data successiva al 26 maggio 2017, nel caso fosse scaduto. Si produca una delle seguenti opzioni: • Autocertificazione di rispondenza a tutti i requisiti del regolamento UE 2023/607 • "Confirmation letter" dell'Organismo Notificato, secondo ad esempio il documento del TEAM NB-MED del 3 maggio 2023, o evidenza dell'accordo scritto con l'ente.	Indicare nome file e numero progressivo corrispondente

SEZIONE 3: Dichiarazione segreti tecnici.
inserire una motivata e comprovata dichiarazione, nella quale siano individuate le informazioni che, nell'ambito delle offerte o delle giustificazioni poste a base delle medesime, costituiscano segreti tecnici o commerciali: si rimanda a quanto previsto in merito nel dettaglio dall'art. 29 (Accesso agli atti) del Disciplinare di gara.

NB: All'interno di ogni sezione della busta di eAppaltiFVG è possibile allegare un singolo file/cartella zippata per una **dimensione massima di 52 MB per ogni sezione**.

La Commissione Giudicatrice nel corso dell'esame tecnico qualitativo potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentate con la documentazione tecnica.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica presentata che non consenta la verifica di idoneità tecnica dei beni proposti - per tale si intende il possesso da parte degli stessi delle specifiche tecniche indispensabili per l'accesso alla procedura - rilevata motivatamente dalla commissione, comporterà l'esclusione dalla gara.

4. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

Parametri di valutazione PUNTEGGIO TECNICO (max 70 punti):

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata con il metodo aggregativo compensatore, in base alla seguente formula:

$$C(a) = \Sigma n \, [Wi * V(a)i]$$

dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
n = numero totale dei requisiti *("sub-elementi di valutazione")*
Wi = punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1
Σn = sommatoria

La valutazione della Commissione Giudicatrice avverrà sulla base di quanto di seguito indicato:

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CEROTTI/MEDICAZIONI - Lotti dal n. 1 al n. 14		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	**PT max**	**CRITERIO MOTIVAZIONALE**
Resistenza alla trazione	8	Resistenza alla trazione durante l'applicazione.
Adesività e tenuta del posizionamento	12	Potere adesivo, spalmatura della massa adesiva, capacità di riposizionamento senza perdita di aderenza e capacità di mantenere la posizione di applicazione senza distacchi accidentali/arricciamenti per attrito o sfregamento.
Tollerabilità cutanea (sì/no)	7	Assenza di agenti che rappresentino un potenziale allergenico o causino irritazione cutanea e bruciore.
Assenza di residui di adesivo dopo la rimozione	7	Facilità di rimozione senza lasciare residui sulla cute.
Facilità di applicazione e atraumaticità alla rimozione	10	Presenza di apertura peel open o altra idonea apertura, facilità di posizionamento e presenza di guida (es. quadrettatura) sul foglio di protezione, morbidezza, adattabilità/conformabilità, bordi e facilità di rimozione (atraumaticità).
Adeguatezza delle dimensioni dell'adesivo rispetto alla compressa	8	Dimensione dell'area adesiva in relazione alla misura dell'adeguata area attiva.
Traspirabilità e permeabilità ai liquidi	10	Capacità di gestione/assorbimento dei fluidi, assorbimento verticale senza il diffondersi verso i lati della medicazione, capacità di mantenere la forma dopo l'assorbimento dei liquidi.
Confezionamento	8	Funzionalità di utilizzo del confezionamento: robustezza e resistenza alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, etichetta in lingua italiana, completezza e chiarezza di informazioni in essa contenute, consistenza della confezione e resistenza alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, maneggevolezza, n° pezzi per confezione (ove pertinente).
	70	

GARZE STERILI - Lotti dal n. 15 al n. 26		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	**PT max**	**CRITERIO MOTIVAZIONALE**
Bordi	18	Bordi rivolti internamente non cuciti.
Consistenza e tramatura	20	Regolarità della tessitura esente da sfilacciature e difetti, regolarità del titolo, dei bordi e tenuta delle cuciture, presenza di filo di bario saldamente incorporato, uniformità, spessore, morbidezza, mantenimento della consistenza dopo l'uso.

Piegatura / taglio	20	Qualità del taglio ortogonale, facilità e regolarità del taglio e della piegatura per la componente garza, capacità assorbente per la componente cotone.
Confezionamento	12	Funzionalità di utilizzo del confezionamento: ingombro, robustezza e resistenza alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, maneggevolezza, facilità di apertura, etichetta in lingua italiana rimovibile ed adesiva per la tracciabilità, completezza e chiarezza di informazioni in essa contenute, presenza e facilità di individuazione dell'invito all'apertura, facilità di apertura in modo asettico della confezione, consistenza della confezione, n° pezzi per confezione (ove pertinente).
	70	

GARZE LAPAROTOMICHE - Lotti dal n. 27 al n. 28		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	**PT max**	**CRITERIO MOTIVAZIONALE**
Bordi	18	Bordi rivolti internamente e cuciti lungo il perimetro.
Consistenza e tramatura	20	Regolarità della tessitura esente da sfilacciature e difetti, regolarità del titolo, dei bordi e tenuta delle cuciture, presenza di filo di bario saldamente incorporato, uniformità, spessore, morbidezza e prelavaggio, mantenimento della consistenza dopo l'uso.
Piegatura / taglio	20	Qualità del taglio ortogonale, facilità e regolarità del taglio e della piegatura per la componente garza, capacità assorbente per la componente cotone.
Confezionamento	12	Funzionalità di utilizzo del confezionamento: ingombro, robustezza e resistenza alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, maneggevolezza, facilità di apertura, etichetta in lingua italiana rimovibile ed adesiva per la tracciabilità, completezza e chiarezza di informazioni in essa contenute, presenza e facilità di individuazione dell'invito all'apertura, facilità di apertura in modo asettico della confezione, consistenza della confezione, n° pezzi per confezione (ove pertinente).
	70	

GARZE NON STERILI - Lotti dal n. 29 al n. 33		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	**PT max**	**CRITERIO MOTIVAZIONALE**
Bordi	18	Bordi rivolti internamente non cuciti
Consistenza e tramatura	20	Regolarità della tessitura esente da sfilacciature e difetti, regolarità del titolo, dei bordi e tenuta delle cuciture, uniformità, spessore, morbidezza, mantenimento della consistenza dopo l'uso.
Piegatura / taglio	20	Qualità del taglio ortogonale, facilità e regolarità del taglio e della piegatura per la componente garza, capacità assorbente per la componente cotone.
Confezionamento	12	Funzionalità di utilizzo del confezionamento: robustezza e resistenza alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, etichetta in lingua italiana, completezza e chiarezza di informazioni in essa contenute, consistenza della confezione e resistenza alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, maneggevolezza, n° pezzi per confezione.
	70	

BENDE ADESIVE - Lotti dal n. 34 al n. 39		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	**PT max**	**CRITERIO MOTIVAZIONALE**
Caratteristiche del tessuto	20	Tramatura e resistenza sotto trazione, adattabilità, conformabilità durante l'utilizzo.
Adesività / tenuta del posizionamento	20	Potere adesivo, capacità di riposizionamento senza perdita aderenza.

Facilità di applicazione	18	Adattabilità al letto della lesione, fruibilità su tutta la lunghezza, possibilità di ritagliare la medicazione offerta.
Confezionamento	12	Funzionalità di utilizzo del confezionamento: robustezza e resistenza alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, etichetta in lingua italiana, completezza e chiarezza di informazioni in essa contenute, facilità di apertura e di identificazione, tipologia di rocchetto ove pertinente.
	70	

BENDE NON ADESIVE - Lotti dal n. 40 al n. 44		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	**PT max**	**CRITERIO MOTIVAZIONALE**
Caratteristiche del tessuto	20	Tramatura e resistenza sotto trazione.
Aderenza / conformabilità	20	Capacità di riposizionamento senza perdita aderenza, adattabilità e conformabilità al sito di applicazione durante l'utilizzo.
Facilità di applicazione	18	Adattabilità al letto della lesione, fruibilità su tutta la lunghezza, possibilità di ritagliare la medicazione offerta.
Confezionamento	12	Funzionalità di utilizzo del confezionamento: robustezza e resistenza alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, etichetta in lingua italiana, completezza e chiarezza di informazioni in essa contenute, facilità di apertura e di identificazione, tipologia di rocchetto ove pertinente.
	70	

BENDE MEDICATE - Lotti dal n. 45 al n. 46		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	**PT max**	**CRITERIO MOTIVAZIONALE**
Caratteristiche del tessuto	20	Uniformità della spalmatura della sostanza, assorbimento verticale senza il diffondersi verso i lati della medicazione.
Aderenza / conformabilità	20	Capacità di riposizionamento senza perdita di aderenza, adattabilità e conformabilità al sito di applicazione durante l'utilizzo.
Facilità di applicazione	18	Adattabilità al letto della lesione, fruibilità su tutta la lunghezza, possibilità di ritagliare la medicazione offerta.
Confezionamento	12	Funzionalità di utilizzo del confezionamento: robustezza e resistenza alla rottura tale da garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, l'etichetta in lingua italiana, la completezza e chiarezza di informazioni in essa contenute, facilità di apertura e di identificazione.
	70	

OVATTA - Lotto n. 47		
PARAMETRI DI VALUTAZIONE	**PT max**	**CRITERIO MOTIVAZIONALE**
Impurità / aspetto	15	Morbidezza, inodore, bianco, facilità di prelevamento per l'utilizzo.
Polverosità	15	Non rilascio di polvere e frammenti di fibra o altre impurità, non contenente fiocco o cascame di fiocco.
Assorbenza	15	Alto potere assorbente.
Compattezza	15	Spessore e resistenza falda/assenza di sfaldatura e nodi, uniformità, privo di imperfezioni, resistenza allo stiramento.
Confezionamento	10	Modalità di estrazione dell'ovatta che favorisca l'estrazione garantendo il contenuto da eventuali inquinamenti, presenza di sistema richiudibile.
	70	

AGGIUDICAZIONE MINOR PREZZO - Lotti dal n. 48 al n. 56 (come previsto dall'art. 18 del Disciplinare di gara)

I punti relativi agli elementi qualitativi saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, il cui giudizio sarà insindacabile, in seguito alla valutazione della documentazione tecnica presentata e campionatura.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella è attribuito un giudizio di merito, al quale corrisponderanno i seguenti pesi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,0
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Scarso	0,4
Insufficiente	0,2
Non valutabile/non presente/non conforme	0,0

La Commissione Giudicatrice, al termine dei lavori in seduta non pubblica, redigerà apposito verbale dei lavori stessi, evidenziando tra l'altro per ciascun lotto le attribuzioni dei punteggi tecnici intermedi relativi a ciascuna offerta, procedendo poi nel seguente modo ed ordine:

- alla dichiarazione di non ammissibilità per le offerte che non abbiano conseguito per il punteggio previsto per i criteri di valutazione <<qualità>> sopra indicati complessivamente almeno punti **42 su 70;**
- infine alla riparametrizzazione dei punteggi delle offerte ammissibili, qualora nessuna delle proposte oggetto di esame da parte della Commissione dovesse aver conseguito, a seguito dell'attribuzione del punteggio tecnico complessivo, un totale di **punti 70**; la Commissione assegnerà in tal caso **punti 70** all'offerta che risulti aver conseguito la somma di punti più elevata e alle altre offerte il punteggio definitivo sarà assegnato secondo la seguente formula:

$$\frac{Pt = Pmax * POC}{POE}$$

In cui:

Pt - punteggio tecnico da attribuire all'offerta presa in considerazione
Pmax - punteggio massimo attribuibile (punti 70)
POC - valore dell'offerta considerata
POE - valore dell'offerta con punteggio più elevato

Parametri di valutazione PREZZO (max 30 punti):

Il punteggio attribuito alle offerte economiche verrà quindi calcolato sulla base della seguente formula:

$$P_{e(i)} = 30 * \left(\frac{R_i}{R_{max}}\right)^{0,4}$$

$P_{e(i)}$ = punteggio economico assegnabile a ciascuna offerta;
R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo rispetto al prezzo base del lotto;
R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente rispetto al prezzo base del lotto;
0,4 = coefficiente

Il punteggio finale da attribuire alle offerte verrà calcolato attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli criteri per ciascuna offerta (tot QUALITA' + tot PREZZO).

In ciascuna operazione di calcolo e conseguentemente anche per il punteggio finale, viene presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che viene arrotondata all'unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque e nove e rimane invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro.

La fornitura è affidata, per ogni singolo lotto, al concorrente che consegue il punteggio complessivo più elevato a seguito dalla somma dei punteggi ottenuti nell'offerta tecnica e quelli ottenuti nell'offerta economica.

Allegato al Capitolato Tecnico gara ARCS ID.23PRE002 CUCSA FVG: Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di MEDICAZIONI GENERALI per un periodo di 48 mesi per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia

Descrizione tecnica dei lotti, fabbisogni presunti per un periodo di 48 mesi, prezzi complessivi a base d'asta, opzioni contrattuali e garanzia provvisoria:

Lotto	Voce	Descrizione tecnica	Unità di misura	Campionatura	ASU.FC	ASU.GI	AS.FO	BURLO TRIESTE	CRO AVIANO	Fabbisogni totali presunti per 48 mesi riferiti all'unità di misura	Prezzo unitario riferito all'unità di misura	Importo complessivo a base d'asta per 48 mesi (non superabile pena esclusione)	Importo quinto d'obbligo (+20%)	Importo opzione quantitativa e prodotti aggiuntivi (ulteriori misure / formati / confezionamenti) rispetto a quelli indicati (+100%)	Importo opzione di proroga contrattuale (12 mesi)	Importo opzione di proroga contrattuale (6 mesi)	Importo complessivo incluse opzioni contrattuali	Garanzia provvisoria (2% su importo complessivo)
CEROTTI																		
1		Cerotto in tessuto di cotone, ad elevata resistenza tensile, permeabile al vapore d'acqua, idrorepellente con massa adesiva e ossido di zinco (con contenuto non inferiore al 10% della massa adesiva), lunghezza non inferiore 5m.										25.288,50 €	5.057,70 €	25.288,50 €	13.908,68 €	6.954,34 €	76.497,71 €	1.529,95 €
	a	Altezza 1,25cm, aerato.	Pezzo	Non richiesta	530	100	120	1.600	500	2.850	0,14 €							
	b	Altezza 2,5cm, aerato.	Pezzo	5 pezzi	5.800	25.000	4.000	4.930	500	40.230	0,25 €							
	c	Altezza 5cm, aerato.	Pezzo	5 pezzi	2.140	23.000	3.200	2.060	500	30.900	0,48 €							
2		Cerotto indicato per la cute sensibile dei neonati adesivo anallergico su rocchetto per il fissaggio di medicazioni di qualsiasi tipo e qualsiasi dimensione, adatto all'utilizzo su cute normale ed integra, deve essere traspirante, di lunga durata, con elevata resistenza alla trazione e sotto sforzo, strappabile a mano e possedere elevato e permanente potere adesivo, al fine del mantenimento in posizione della medicazione e di presidi medicali speciali (es. tubo endotracheale nei neonati con scialorrea), idrorepellente e, preferibilmente, il rocchetto deve essere trattato con materiale antimicrobico, al fine della protezione dalle ripetute manipolazioni, lunghezza rotolo non inferiore a 9m.											3.425,66 €	685,13 €	3.425,66 €	1.884,11 €	942,06 €	10.362,62 €	207,25 €
	a	Altezza 1,25cm, preferibilmente in confezione da 24 rocchetti.	Pezzo	Non richiesta	830	100	576	1.360		2.866	0,14 €							
	b	Altezza 2,5cm, preferibilmente in confezione da 12 rocchetti.	Pezzo	5 pezzi	1.380	1.000	384	2.030		4.794	0,25 €							
	c	Altezza 5cm, preferibilmente in confezione da 6 rocchetti.	Pezzo	5 pezzi	630	1.000	24	2.130	20	3.804	0,48 €							
3		Cerotto in TNT ipoallergico, microporoso, traspirante, con massa adesiva acrilica inerte, ipoallergenica, ad elevata tollerabilità cutanea, permeabile al vapore, con buona adesione a tutte le superfici anatomiche, in rotolo di lunghezza non inferiore a 9m.										109.080,20 €	21.816,04 €	109.080,20 €	59.994,11 €	29.997,06 €	329.967,61 €	6.599,35 €
	a	Altezza 1,25cm.	Pezzo	Non richiesta	3.430	50	2.000	3.980	500	9.960	0,09 €							
	b	Altezza 2,5cm.	Pezzo	5 pezzi	181.000	95.000	84.000	9.150	6.700	375.850	0,17 €							
	c	Altezza 5cm.	Pezzo	5 pezzi	79.800	32.000	16.000	4.220	2.190	134.210	0,33 €							
4		Cerotto poroso (supporto per fissaggio medicazioni) in TNT elastico adesivo. Supporto di fibre di poliestere non tessute, poroso, permeabile all'aria e al vapore, traspirante, adesivo ipoallergenico non irritante sulla cute a base di acrilati, resistente, estensibile, confezionato in rotoli di lunghezza non inferiore a 9m, su carta pretagliata facilmente asportabile.										77.331,45 €	15.466,29 €	77.331,45 €	42.532,30 €	21.266,15 €	233.927,64 €	4.678,55 €
	a	Altezza 2,5cm.	Pezzo	Non richiesta	3.800	200	2.800	1.000	1.720	9.520	0,30 €							
	b	Altezza 5cm.	Pezzo	5 pezzi	11.400	14.500	1.600	1.440	2.332	31.272	0,55 €							
	c	Altezza 10cm.	Pezzo	5 pezzi	11.980	8.600	3.000	100	937	24.617	1,05 €							
	d	Altezza 15cm.	Pezzo	5 pezzi	7.600	2.100	3.200	440	992	14.332	1,50 €							
	e	Altezza 20cm.	Pezzo	Non richiesta	1.780	1.550	1.005		630	4.965	2,00 €							
5		Cerotto in seta artificiale, aerato, ad elevata resistenza tensile, con lacerabilità longitudinale e trasversale, adesivo ipoallergenico a base di acrilati, in rotolo di lunghezza non inferiore a 5m.										39.262,80 €	7.852,56 €	39.262,80 €	21.594,54 €	10.797,27 €	118.769,97 €	2.375,40 €
	a	Altezza 1,25cm.	Pezzo	Non richiesta	1.070	4.700	5	50	600	6.425	0,14 €							
	b	Altezza 2,5cm.	Pezzo	5 pezzi	32.300	9.300	44.000	2.720	5.260	93.580	0,26 €							
	c	Altezza 5cm.	Pezzo	5 pezzi	17.000	2.400	4.800	100	3.765	28.065	0,50 €							

6		Cerotto in materiale plastico trasparente (polietilene microforato), traspirante, elastico, con lacerabilità longitudinale e trasversale, adesivo ipoallergenico a base di acrilati, in rotolo di lunghezza non inferiore a 9m.										22.285,80 €	4.457,16 €	22.285,80 €	12.257,19 €	6.128,60 €	67.414,55 €	1.348,29 €
	a	Altezza 1,25cm.	Pezzo	Non richiesta	2.880	300	2.800	50	600	6.630	0,14 €							
	b	Altezza 2,5cm.	Pezzo	5 pezzi	9.440	21.000	1.400	70	1.100	33.010	0,26 €							
	c	Altezza 5cm.	Pezzo	5 pezzi	13.900	7.300	3.200	50	1.100	25.550	0,50 €							
7		Rotolo di benda di cotone elastico, diversi colori, larghezza 5cm e lunghezza 5m, con uno strato adesivo (acrilico) ipoallergenico avente elasticità pari al 40%, resistente all'acqua e con buona capacità di mantenimento di adesività alla cute (almeno 3-4 giorni) finalizzato al trattamento di taping kinesiologico.	Rotolo	3 rotoli	1.310	1.600	600		1.000	4.510	7,00 €	31.570,00 €	6.314,00 €	31.570,00 €	17.363,50 €	8.681,75 €	95.499,25 €	1.909,99 €
8		Medicazione monouso sterile per ferite per sito chirurgico con compressa assorbente centrale, monouso, sterile, supporto in TNT estensibile, idrorepellente, permeabile al vapore acqueo e barriera per i microrganismi, massa adesiva in poliacrilato, ipoallergenica che consenta un distacco atraumatico senza lasciare residui sulla cute, adesivo sui 4 lati, compressa/tampone ipoallergenica, radiotrasparente, in fibra di cellulosa o altro materiale idoneo, adeguata capacità assorbente, la parte della compressa a contatto con la ferita deve presentare uno strato di poliestere o altro idoneo materiale che garantisca una ridotta adesione alla ferita, rivestimento protettivo che consenta una facile applicazione della medicazione e compatibile con l'uso di guanti, confezionata in busta singola termosaldata che ne garantisca la sterilità.										240.390,20 €	48.078,04 €	240.390,20 €	132.214,61 €	66.107,31 €	727.180,36 €	14.543,61 €
	a	Misura totale della medicazione 7x5cm.	Pezzo	5 pezzi	1.044.000	1.300.000	600.000	54.600	69.000	3.067.600	0,02 €							
	b	Misura totale della medicazione 10x8cm.	Pezzo	5 pezzi	637.000	800.000	280.000	40.650	45.000	1.802.650	0,04 €							
	c	Misura totale della medicazione 10x15cm.	Pezzo	Non richiesta	322.000	250.000	124.000	34.350	31.900	762.250	0,06 €							
	d	Misura totale della medicazione 10x20cm.	Pezzo	5 pezzi	157.000	250.000	50.000	12.940	20.000	489.940	0,08 €							
	e	Misura totale della medicazione 10x25cm.	Pezzo	Non richiesta	68.200	18.000	20.000	10.500	10.500	127.200	0,10 €							
	f	Misura totale della medicazione 10x30cm.	Pezzo	Non richiesta	18.000	46.000	2.000	4.850	6.500	77.350	0,12 €							
9		Medicazione sterile in materiale plastico adesiva semipermeabile su tutto il perimetro con compressa in TNT. Medicazione trasparente adesiva gas permeabile e impermeabile ai liquidi.										205.370,10 €	41.074,02 €	205.370,10 €	112.953,56 €	56.476,78 €	621.244,55 €	12.424,89 €
	a	6,5x5cm.	Pezzo	5 pezzi	192.500	7.000	160.000	5.400	28.110	393.010	0,15 €							
	b	9x8cm.	Pezzo	5 pezzi	77.000	4.500	48.000	4.500	26.110	160.110	0,25 €							
	c	15x8cm.	Pezzo	Non richiesta	22.800	1.500	12.000	4.100	14.858	55.258	0,45 €							
	d	20x10cm.	Pezzo	Non richiesta	19.600	1.600	20.000	4.050	7.000	52.250	0,60 €							
	e	25x10cm.	Pezzo	5 pezzi	11.500	2.500	16.000	6.400	6.500	42.900	0,75 €							
	f	35x10cm.	Pezzo	Non richiesta	2.600	600	4.000	4.200	3.000	14.400	1,25 €							
10		Cerotto pretagliato in film plastico con compressa assorbente in fibre di cellulosa o viscosa non aderente alla ferita, monouso, sterile ipoallergenico, supporto in materiale plastico, permeabile al vapore acqueo, resistente all'acqua e alla polvere, estensibile, aerato, massa adesiva ipoallergenica in poliacrilato, ad elevata adesività, adesivo sui 4 lati.										43.378,50 €	8.675,70 €	43.378,50 €	23.858,18 €	11.929,09 €	131.219,96 €	2.624,40 €
	a	19x75mm.	Pezzo	5 pezzi	1.460.000	1.400.000	600.000	56.800	48.500	3.565.300	0,01 €							
	b	25x75mm.	Pezzo	Non richiesta	490.000	154.000	80.000	50	48.500	772.550	0,01 €							
11		Nastro sterile in TNT per sutura cutanea, con adesivo ipoallergenico per la sutura della cute, confezione singola sterile non superiore a 10 strisce, non estensibile, traspirante, con visibilità della regione sottostante e con tramatura interna.										689.983,90 €	137.996,78 €	689.983,90 €	379.491,15 €	189.745,57 €	2.087.201,30 €	41.744,03 €
	a	6x75cm.	Pezzo	Non richiesta	185.500	220.000	60.000	32.810	6.070	504.380	0,06 €							
	b	6x100cm.	Pezzo	5 pezzi	95.000	210.000	240.000	13.710	8.505	567.215	0,06 €							
	c	12x100cm.	Pezzo	5 pezzi	265.000	310.000	200.000	31.110	46.500	852.610	0,70 €							
	d	25x115cm.	Pezzo	Non richiesta	30.500	120.000	80.000	10	10.000	240.510	0,12 €							

12		Cerotto oftalmico con finestra trasparente pronto per l'uso con supporto in tessuto elastico, tagliato nella caratteristica forma anatomica; massa adesiva poliacrilica, ipoallergenica, non irritante, permeabile al vapore acqueo, dischetto centrale trasparente, protetto con carta perforata, confezionato in busta singola, indicato per la protezione dell'occhio dopo interventi di ptosi e per il trattamento della lagoftalmia, misura piccola (diametro del dischetto trasparente 30mm).	Pezzo	3 pezzi	2.700	100	400			3.200	4,00 €	12.800,00 €	2.560,00 €	12.800,00 €	7.040,00 €	3.520,00 €	38.720,00 €	774,40 €
13		Protezione per occhi ad uso in anestesia/rianimazione con adesivo atraumatico e linguetta di rimozione, trasparente, monouso, non sterile, sagomato, latex free.	Pezzo	5 pezzi	2.200	92.560	100	1.000	400	96.260	1,10 €	105.886,00 €	21.177,20 €	105.886,00 €	58.237,30 €	29.118,65 €	320.305,15 €	6.406,10 €
14		Cuscino / cerotto nasale per uso intensivo di maschere, misure diverse.	Pezzo	1 pezzo per ogni misura offerta	555	26.000	800	610	100	28.065	23,00 €	645.495,00 €	129.099,00 €	645.495,00 €	355.022,25 €	177.511,13 €	1.952.622,38 €	39.052,45 €
GARZE STERILI																		
15		Garze idrofile piegate sterili con filo di bario bianche ad uso chirurgico, di puro cotone di prima qualità, colore bianco, tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature e difetti di tessitura e da candeggio, asciugatura con passaggio alla calandra, sostanze tensioattive entro i limiti previsti da Farmacopea, con filo di bario saldamente incorporato nella medicazione, composto da più strati di garza, con bordi rivolti internamente non cucite, confezioni da 10 unità chiuse in doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità, confezioni di distribuzione non superiori a 500 pezzi, con dispenser che deve contenere indicativamente un numero di confezioni da 10 a 30, in base alla misura della garza, filato 32/40, titolo del tessuto 12/8, peso 27-30gr/mq.										2.177.680,00 €	435.536,00 €	2.177.680,00 €	1.197.724,00 €	598.862,00 €	6.587.482,00 €	131.749,64 €
	a	7x9cm, 8 strati.	Pezzo	5 pezzi		310.000	4.000	800	5.000	319.800	1,00 €							
	b	5x5cm, 16 strati.	Pezzo	Non richiesta	19.000	3.000	2.000	800	24.000	48.800	0,40 €							
	c	7x9cm, 16 strati.	Pezzo	5 pezzi	208.000	200.000	12.000	107.800	55.000	582.800	0,65 €							
	d	10x10cm, 16 strati.	Pezzo	5 pezzi	433.000	750.000	18.000	3.800	285.000	1.489.800	0,70 €							
	e	10x20cm, 16 strati.	Pezzo	Non richiesta	63.000	6.000	16.000	800	85.000	170.800	2,30 €							
	f	10x15cm, 16 strati.	Pezzo	Non richiesta		100	4.000	800	10.000	14.900	1,60 €							
16		Garze idrofile piegate sterili senza filo di bario ad uso chirurgico, di puro cotone di prima qualità, colore bianco, tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature e difetti di tessitura e da candeggio, asciugatura con passaggio alla calandra, sostanze tensioattive entro i limiti previsti da Farmacopea, composta da più strati di garza, con bordi rivolti internamente non cucite, confezioni da diverse unità (vedere dettaglio singole voci) chiuse in doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità, filato 32/40, titolo del tessuto 12/8, peso 27-30gr/mq.										1.548.006,00 €	309.601,20 €	1.548.006,00 €	851.403,30 €	425.701,65 €	4.682.718,15 €	93.654,36 €
	a	5x5cm, 16 strati, confezione da 5 unità.	Pezzo	5 pezzi	517.000	70.000	860.000	281.000	174.000	1.902.000	0,03 €							
	b	7,5x7,5cm, 12 strati, confezione da 10 unità.	Pezzo	Non richiesta	409.000	2.000	580.000	19.000	15.000	1.025.000	0,06 €							
	c	7,5x7,5cm, 16 strati, confezione da 5 unità.	Pezzo	Non richiesta	835.000	2.000	580.000	128.500	22.500	1.568.000	0,06 €							
	d	7x9cm, 8 strati, confezione da 3 unità.	Pezzo	5 pezzi	1.014.000	311.000	100.000		24.000	1.449.000	0,06 €							
	e	7x9cm, 8 strati, confezione da 10 unità.	Pezzo	Non richiesta	600.000	105.000	40.000	7.000	7.000	759.000	0,03 €							
	f	10x10cm, 12 strati, confezione da 3 unità.	Pezzo	Non richiesta	192.500	680.000	14.000		100.000	986.500	0,06 €							
	g	10x10cm, 12 strati, confezione da 5 unità.	Pezzo	5 pezzi	1.032.000	3.000.000	40.000	5.600	116.000	4.193.600	0,06 €							
	h	10x10cm, 16 strati, confezione da 5 unità.	Pezzo	5 pezzi	4.680.000	260.000	2.080.000	51.000	462.000	7.533.000	0,06 €							
	i	10x10cm, 16 strati, confezione da 10 unità.	Pezzo	5 pezzi	2.380.000	10.000	1.140.000	12.000	55.000	3.597.000	0,06 €							
	j	10x20cm, 16 strati, confezione da 3 unità.	Pezzo	Non richiesta	56.000	8.000	1.000		70.000	135.000	0,13 €							
	k	10x20cm, 16 strati, confezione da 5 unità.	Pezzo	5 pezzi	779.000	9.000	440.000		184.000	1.412.000	0,12 €							
	l	10x20cm, 16 strati, confezione da 10 unità.	Pezzo	Non richiesta	152.000	360.000	14.000		20.000	546.000	0,11 €							

17		Compresse di garza idrofila piegata non sterile, ripiegata a più strati e con bordi rivolti internamente onde evitare sfilacciature, filato 32/40, titolo del tessuto 12/8, peso 27-30gr/mq.										941.706,40 €	188.341,28 €	941.706,40 €	517.938,52 €	258.969,26 €	2.848.661,86 €	56.973,24 €
	a	5x5cm, 16 strati, senza filo radiopaco, confezione da 100 unità.	Pezzo	Non richiesta	704.000	1.000	360.000	602.400	76.500	1.743.900	0,01 €							
	b	7x9cm, 8 strati, senza filo radiopaco, confezione da 100 unità.	Pezzo	5 pezzi	8.100.000	1.600.000	280.000	54.540	11.000	10.045.540	0,02 €							
	c	7x9cm, 16 strati, senza filo radiopaco, confezione da 100 unità.	Pezzo	5 pezzi	2.330.000	660.000	1.880.000	261.200	504.500	5.635.700	0,03 €							
	d	10x10cm, 16 strati, senza filo radiopaco, confezione da 100 unità.	Pezzo	5 pezzi	3.860.000	2.500.000	4.800.000	263.640	477.000	11.900.640	0,04 €							
	e	10x15cm, 16 strati, senza filo radiopaco, confezione da 100 unità.	Pezzo	Non richiesta	4.000	100	400.000		340.000	744.100	0,05 €							
	f	10x20cm, 16 strati, senza filo radiopaco, confezione da 100 unità.	Pezzo	Non richiesta	380.000	9.000	60.000		137.500	586.500	0,07 €							
18		Tamponi rotondi sterili in garza idrofila, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno, in modo da formare un tampone rotondo, dotata di filo radiopaco saldamente incorporato nella medicazione (solo per le voci indicate), con elevato potere assorbente e consistenza adeguata all'uso cui sono destinati, a forma rotonda, sterili.										180.884,00 €	36.176,80 €	180.884,00 €	99.486,20 €	49.743,10 €	547.174,10 €	10.943,48 €
	a	Diametro 12mm, con filo di bario, con elastico, confezione da 10 unità, doppia busta.	Pezzo	5 pezzi	140.400	116.000	9.600			266.000	0,04 €							
	b	Diametro 16mm, con filo di bario, con elastico, confezione da 10 unità, doppia busta.	Pezzo	Non richiesta	61.500	1.000	800			63.300	0,04 €							
	c	Diametro 30mm, con filo di bario, con elastico, confezione da 10 unità, doppia busta.	Pezzo	Non richiesta	1.000	70.000	4.000		36.000	111.000	0,05 €							
	d	Diametro 40mm, con filo di bario, con elastico, confezione da 10 unità, doppia busta.	Pezzo	Non richiesta	10.000	16.000	8.800			34.800	0,07 €							
	e	Diametro 50mm, con filo di bario, con elastico, confezione da 10 unità, doppia busta.	Pezzo	5 pezzi	3.000	145.000	160.000			308.000	0,12 €							
	f	Diametro 30mm, senza filo di bario, senza elastico, confezione da 5 unità, busta singola.	Pezzo	5 pezzi	23.000	50	4.000		23.000	50.050	0,05 €							
	g	Diametro 40mm, senza filo di bario, con elastico, confezione da 5 unità, busta singola.	Pezzo	5 pezzi	1.025.000	502.050	96.000	9.000	86.000	1.718.050	0,07 €							
19		Tamponi rotondi non sterili in garza idrofila, ripiegata su se stessa, con bordi rivolti all'interno e fissati con elastico, in modo da formare un tampone rotondo; dotata di filo radiopaco saldamente incorporato nella medicazione, con elevato potere assorbente e consistenza adeguata all'uso cui sono destinati, a forma rotonda, non sterili, confezione da massimo 100 unità (ove non diversamente specificato).										155.635,00 €	31.127,00 €	155.635,00 €	85.599,25 €	42.799,63 €	470.795,88 €	9.415,92 €
	a	Diametro 30mm, senza filo di bario, con elastico.	Pezzo	5 pezzi	1.130.000	2.000.000	80.000		240.000	3.450.000	0,02 €							
	b	Diametro 50mm, senza filo di bario, con elastico.	Pezzo	Non richiesta	95.000	18.000	8.000		10.000	131.000	0,03 €							
	c	Diametro 50mm, senza filo di bario, senza elastico.	Pezzo	Non richiesta	149.000	20.000	36.000			205.000	0,03 €							
	d	Diametro 60mm, senza filo di bario, senza elastico.	Pezzo	5 pezzi	632.000	100	16.000			648.100	0,05 €							
	e	Diametro 70mm, senza filo di bario, con elastico.	Pezzo	5 pezzi	804.000	71.000	8.000			883.000	0,05 €							
20		Campetti sterili formati da: 4 garze 10x10cm, piegate a 8 strati, senza filo di bario, 4 tamponi, senza bario, rotondi sterili da 30mm, avvolti in carta medical grade, doppia busta.	Set	5 set	10	7.500	200	600	11.000	19.310	0,56 €	10.813,60 €	2.162,72 €	10.813,60 €	5.947,48 €	2.973,74 €	32.711,14 €	654,22 €
21		Tamponi scollatori sterili con filo di bario, in garza idrofila, di puro cotone, titolo 12/8, ripiegata su se stessa, elastico non richiesto, con bordi rivolti all'interno, dotata di filo radiopaco intessuto nella medicazione, con elevato potere assorbente e consistenza adeguata all'uso cui sono destinati, sterili, confezione da 10 unità in doppia busta e confezioni di distribuzione non superiori a 500 pezzi.										25.713,30 €	5.142,66 €	25.713,30 €	14.142,32 €	7.071,16 €	77.782,73 €	1.555,65 €
	a	Diametro 8mm, forma cilindrica.	Pezzo	5 pezzi		87.000	10	12.000	1.000	100.010	0,05 €							
	b	Diametro 12mm, forma cilindrica.	Pezzo	Non richiesta		91.000	2.000	4.000		97.000	0,10 €							
	c	Diametro 6mm, forma cilindrica.	Pezzo	Non richiesta		50	10	17.000	30.000	47.060	0,08 €							
	d	Diametro 16mm, forma sferica.	Pezzo	5 pezzi		50	10	9.000		9.060	0,80 €							

22		Compresse oculari sterili, di forma ovoidale, per medicazioni oftalmiche e protezione di orbita e sopracciglio, costituita da un cuscinetto interno assorbente di ovatta di cotone o altro tessuto idoneo, rivestito esternamente da garza di cotone o di tessuto non tessuto, sufficientemente soffici per non produrre irritazioni e permeabili all'aria, la bordatura deve essere particolarmente rinforzata atta ad evitare la fuoriuscita del contenuto, sterili, in confezioni singole, misura 8x6cm (tolleranza +/-20%).	Pezzo	5 pezzi	26.800	16.000	18.000	290	1.000	62.090	0,07 €	4.346,30 €	869,26 €	4.346,30 €	2.390,47 €	1.195,23 €	13.147,56 €	262,95 €
23		Compresse oculari sterili con bordo adesivo, di forma ovoidale con bordo adesivo, per medicazioni oftalmiche e protezione di orbita e sopracciglio, costituita da un cuscinetto interno assorbente di ovatta di cotone o altro tessuto idoneo, rivestito esternamente da garza di cotone o di tessuto non tessuto, sufficientemente soffici per non produrre irritazioni e permeabili all'aria, la bordatura deve essere particolarmente rinforzata atta ad evitare la fuoriuscita del contenuto, sterili, in confezioni singole, misura 8x6cm (tolleranza +/-20%).	Pezzo	5 pezzi	46.000	135.000	20.800	13.440	1.410	216.650	0,04 €	8.666,00 €	1.733,20 €	8.666,00 €	4.766,30 €	2.383,15 €	26.214,65 €	524,29 €
24		Cotonini chirurgici sterili in puro cotone pressato, o altra sostanza che possieda tutte le caratteristiche del cotone naturale per morbidezza, flessibilità e capacità di assorbimento, porosi, con tessitura intrecciata delle fibre di lunghezza uniforme tale da resistere agli strappi, alle tensioni e alla perdita di consistenza sia bagnati che asciutti, tenute insieme con un collante acrilico, con filo radiopaco centrale saldato elettricamente al tessuto per tutta la lunghezza e filo di repere saldamente collegato, confezione in buste sterili da 10 unità.										110.320,00 €	22.064,00 €	110.320,00 €	60.676,00 €	30.338,00 €	333.718,00 €	6.674,36 €
	a	25x75mm.	Pezzo	5 pezzi	34.000	25.000	400	4.800		64.200	0,35 €							
	b	13x50mm.	Pezzo	Non richiesta	26.400	28.000	3.000			57.400	0,35 €							
	c	13x13mm.	Pezzo	Non richiesta	27.000	26.000	400	4.800		58.200	0,35 €							
	d	20x20mm.	Pezzo	Non richiesta	800	10.000	400			11.200	0,35 €							
	e	13x75mm.	Pezzo	5 pezzi	31.000	31.000	62.000		200	124.200	0,35 €							
25		Compresse in TNT multistrato, con fibre trattate con vapore di alluminio.										14.972,00 €	2.994,40 €	14.972,00 €	8.234,60 €	4.117,30 €	45.290,30 €	905,81 €
	a	6x7cm, con foro da 4,5 a 11mm di diametro per drenaggio.	Pezzo	5 pezzi	15.000	50	3.200		1.000	19.250	0,13 €							
	b	8x9cm, con foro da 12 a 19mm di diametro per tracheotomia.	Pezzo	5 pezzi	57.000	39.500	40.000	800	1.250	138.550	0,09 €							
26		Garza idrofila in compresse sterile piegata, in cotone sbiancato e purificato per medicazione, esente da difetti di taglio e tessitura (regolare, uniforme e non obliqua) con fili nettamente separati l'uni dagli altri. Non deve contenere coloranti, correttivi, apretto, sostanze tensioattive, il confezionamento singolo deve garantire il mantenimento della sterilità del contenuto al momento dell'apertura.										760.980,00 €	152.196,00 €	760.980,00 €	418.539,00 €	209.269,50 €	2.301.964,50 €	46.039,29 €
	a	18x40cm.	Pezzo	5 pezzi	2.628.000	2.300.000	800.000		2.000	5.730.000	0,04 €							
	b	36x40cm.	Pezzo	5 pezzi	3.862.000	3.000.000	2.000.000		1.000	8.863.000	0,06 €							
GARZE LAPAROTOMICHE																		
27		Garze laparotomiche in lunghette sterili in doppia busta con filo di bario, in garza idrofila sterile ad uso chirurgico, di puro cotone di prima qualità, colore bianco tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature e difetti di tessitura e da candeggio, asciugatura con passaggio alla calandra, sostanze tensioattive entro i limiti previsti da Farmacopea, preferibilmente prelavate, con filo di bario saldamente incorporato nella medicazione (preferibilmente fettuccia cucita all'interno), composta da più strati di garza, con bordi rivolti internamente e cuciti lungo il perimetro, dotata di cucitura interna tale da evitare sfilacciature e che non permetta lo scorrimento degli strati, confezioni in doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità, titolo 12/8, peso 27-30gr/mq, filato 32/40.										34.170,00 €	6.834,00 €	34.170,00 €	18.793,50 €	9.396,75 €	103.364,25 €	2.067,29 €
	a	5x20, 4 strati, confezione da 5 pezzi, con filo di bario.	Pezzo	5 pezzi	2.800	100	16.800			19.700	0,21 €							
	b	5x60cm, 4 strati, confezione da 5 pezzi, con filo di bario.	Pezzo	Non richiesta	500	200	1.200			1.900	0,27 €							
	c	10x60cm, 4 strati, confezione da 5 pezzi, con filo di bario.	Pezzo	5 pezzi	8.000	90.000	400			98.400	0,30 €							

28		Garze idrofila laparotomiche sterili ad uso chirurgico in doppia busta con filo di bario bianche e verdi, di puro cotone di prima qualità, colore bianco e verde, tessitura regolare e non obliqua, esente da sfilacciature e difetti di tessitura e da candeggio, asciugatura con passaggio alla calandra, sostanze tensioattive entro i limiti previsti da Farmacopea, preferibilmente prelavate, ove previsto, con filo di bario saldamente incorporato nella medicazione (preferibilmente fettuccia cucita all'interno), composta da più strati di garza, con bordi rivolti internamente e cuciti lungo il perimetro, dotata di cucitura interna tale da evitare sfilacciature e che non permetta lo scorrimento degli strati, confezioni da 5 e 10 unità (vedere dettaglio singole voci), chiuse in doppia busta in modo tale da assicurare il mantenimento della sterilità, confezioni di distribuzione non superiori a 500 pezzi, con dispenser che deve contenere indicativamente un numero di confezioni da 10 a 30, in base alla misura della garza, titolo 12/8, peso 27-30 gr/mq, filato 32/40.											567.920,10 €	113.584,02 €	567.920,10 €	312.356,06 €	156.178,03 €	1.717.958,30 €	34.359,17 €
	a	25x25cm, 4 strati, confezione da 5, con repere, bianche.	Pezzo	5 pezzi		71.000	15.200	178.000		264.200	0,33 €							
	b	30x45cm, 4 strati, confezione da 5, con repere, bianche.	Pezzo	Non richiesta	66.000	100	100			66.200	0,36 €							
	c	40x40cm, 4 strati, confezione da 5, con repere, bianche.	Pezzo	Non richiesta	2.000	1.500	40.000	7.000		50.500	0,36 €							
	d	50x50cm, 4 strati, confezione da 5, con repere, bianche.	Pezzo	5 pezzi	115.000	30.000	30.000		50.000	225.000	0,47 €							
	e	50x50cm, 4 strati, confezione da 10, con repere, bianche.	Pezzo	Non richiesta	60.000	100	3.600			63.700	0,41 €							
	f	45x70cm, 4 strati, confezione da 10, con repere, bianche.	Pezzo	Non richiesta	1.800	100	3.000		1.000	5.900	0,53 €							
	g	25x25cm, 4 strati, confezione da 5, senza repere, bianche.	Pezzo	5 pezzi	2.500	218.500	240	2.000		223.240	0,33 €							
	h	30x45cm, 4 strati, confezione da 5, senza repere, bianche.	Pezzo	5 pezzi	50.200	390.000	40			440.240	0,36 €							
	i	40x40cm, 4 strati, confezione da 5, senza repere, bianche.	Pezzo	Non richiesta	13.950	12.500	20.800			47.250	0,36 €							
	j	45x70cm, 4 strati, confezione da 5, senza repere, bianche.	Pezzo	Non richiesta	250	20.000	200	77.200		97.650	0,53 €							
	k	30x45cm, 4 strati, confezione da 5, senza repere, verdi.	Pezzo	5 pezzi	1.000	5.200	40			6.240	0,45 €							
		GARZE NON STERILI																
29		Garza idrofila in zaffi allo iodoformio non sterile, piegata in 4 strati a soffietto, medicata con iodoformio al 10%, distribuito uniformemente su tutta la garza, lunghezza 5m, confezione singola in cellophane termosaldato e successivo incarto in idonea carta scura sigillata, filato 32/40, titolo del tessuto 12/8, peso 27-30gr/mq.											98.728,20 €	19.745,64 €	98.728,20 €	54.300,51 €	27.150,26 €	298.652,81 €	5.973,06 €
	a	Altezza 2cm.	Pezzo	3 pezzi	1.720	50	1.200	1.000	2.161	6.131	3,40 €							
	b	Altezza 5cm.	Pezzo	Non richiesta	1.680	50	3.000	1.400	1.625	7.755	3,70 €							
	c	Altezza 10cm.	Pezzo	3 pezzi	1.020	100	2.800	240	5.121	9.281	5,30 €							
30		Garza idrofila medicata con iodoformio al 10% non sterile uniforme e perfettamente aderente alla stessa, le garze devono essere confezionate singolarmente in buste di carta nera con doppio incarto, larghezza 60cm, filato 32/40, piegata a 6cm, titolo del tessuto 12/8, peso 27-30gr/mq.											14.184,10 €	2.836,82 €	14.184,10 €	7.801,26 €	3.900,63 €	42.906,90 €	858,14 €
	a	Lunghezza 25cm.	Pezzo	Non richiesta	210	50	600		120	980	0,92 €							
	b	Lunghezza 50cm.	Pezzo	5 pezzi	1.250	50	1.800		600	3.700	1,38 €							
	c	Lunghezza 1m.	Pezzo	5 pezzi	1.500	50	1.200		1.200	3.950	2,07 €							
31		Benda orlata di garza idrofila medicata con iodoformio al 10% non sterile, titolo 12/8, uniforme e perfettamente aderente alla stessa, le bende devono essere in confezioni singole di cellophane termosaldato e successivo incarto in idonea confezione, bende di garza al 10% iodoformio.											37.660,60 €	7.532,12 €	37.660,60 €	20.713,33 €	10.356,67 €	113.923,32 €	2.278,47 €
	a	Altezza 1cm.	Pezzo	Non richiesta	800	600	3.000	500	1.000	5.900	1,61 €							
	b	Altezza 2cm.	Pezzo	5 pezzi	1.700	100	3.520	800	1.200	7.320	2,21 €							
	c	Altezza 5cm, filato 32/40, titolo del tessuto 12/8, peso 27-30gr/mq.	Pezzo	Non richiesta	250	450	800	600	200	2.300	1,44 €							
	d	Altezza 10cm, filato 32/40, titolo del tessuto 12/8, peso 27-30gr/mq.	Pezzo	5 pezzi	120	2.000	600	1.240	0	3.960	2,19 €							
32		Medicazioni assorbenti in TNT costituite da un battufolo di cellulosa 100%, sbiancato senza cloro, inserito in più strati di tessuto di carta, e tessuto non tessuto di polipropilene, saldati tra loro, idrofobi, ad alto potere di assorbimento, sterilizzabili a vapore o ETO, confezione al massimo da 25 pezzi.											42.164,00 €	8.432,80 €	42.164,00 €	23.190,20 €	11.595,10 €	127.546,10 €	2.550,92 €
	a	10x10cm, non sterile.	Pezzo	Non richiesta	27.000	31.000	48.000		925	106.925	0,03 €							
	b	10x20cm, non sterile.	Pezzo	5 pezzi	84.000	115.000	80.000		2.925	281.925	0,05 €							
	c	20x20cm, non sterile.	Pezzo	5 pezzi	125.000	90.000	16.000		2.600	233.600	0,09 €							
	d	10x10cm, sterile.	Pezzo	5 pezzi	11.000	1.800	3.200	400	1.000	17.400	0,07 €							
	e	10x20cm, sterile.	Pezzo	Non richiesta		800	4.000		1.000	5.800	0,11 €							
	f	20x20cm, sterile.	Pezzo	Non richiesta	3.500	1.400	4.000		100	9.000	0,22 €							
33		Compressa in TNT.										97.332,00 €	19.466,40 €	97.332,00 €	53.532,60 €	26.766,30 €	294.429,30 €	5.888,59 €
	a	5x5cm, non sterile, 8 strati, piegata.	Pezzo	5 pezzi	200.000	3.000	8.800.000	3.000	1.100	9.007.100	0,01 €							
	b	7,5x7,5cm, non sterile, 4 strati, piegata.	Pezzo	5 pezzi	243.000	251.000	32.000	200.000	100	726.100	0,01 €							

BENDE ADESIVE

34		Bende adesive monoelastiche in senso longitudinale con un supporto minimo 70% cotone, con massa adesiva naturale o sintetica, ipoallergenica, radiotrasparente, estensibilità 60-80%, lunghezza 2,5m a riposo e 4,5m in trazione per bendaggi di fissaggio, di sostegno e scarico e per bendaggi compressivi.										25.200,00 €	5.040,00 €	25.200,00 €	13.860,00 €	6.930,00 €	76.230,00 €	1.524,60 €
	a	Altezza 5/6cm.	Pezzo	Non richiesta	600	100	400			1.100	1,50 €							
	b	Altezza 10cm.	Pezzo	5 pezzi	4.520	4.500	400			9.420	2,50 €							
35		Bende adesive monoelastiche in senso longitudinale con un supporto minimo 70% cotone, a forte adesività, con massa adesiva naturale o sintetica, addizionata di ossido di zinco, radiotrasparente, estensibilità 60-80%, lunghezza 2,5m a riposo e 4,5m in trazione per bendaggi di fissaggio, di sostegno e scarico e per bendaggi compressivi.										49.886,50 €	9.977,30 €	49.886,50 €	27.437,58 €	13.718,79 €	150.906,66 €	3.018,13 €
	a	Altezza 6cm.	Pezzo	Non richiesta	1.620	100	100		3.050	4.870	1,40 €							
	b	Altezza 8cm.	Pezzo	Non richiesta	1.240	100	200		3.120	4.660	1,60 €							
	c	Altezza 10cm.	Pezzo	5 pezzi	14.850	100	1.200	30	3.070	19.250	1,85 €							
36		Benda salvapelle in schiuma di poliuretano, elastica, conformabile, porosa, autoaderente, lunghezza minimo 25m, indicata per la protezione della pelle nei bendaggi adesivi.										87.077,00 €	17.415,40 €	87.077,00 €	47.892,35 €	23.946,18 €	263.407,93 €	5.268,16 €
	a	Altezza 7cm.	Rotolo	Non richiesta	190	3.000	800		100	4.090	2,90 €							
	b	Altezza 10cm.	Rotolo	3 rotoli	170	15.000	200		300	15.670	4,80 €							
37		Bendaggio elastocompressivo multicomponente a due strati costituito da una prima benda a corta estensibilità con funzione di compressione, protezione e assorbimento ed una seconda benda a forte compressione coesiva a lunga estensibilità per il trattamento di insufficienza venosa edema o linfedema, misure kit 18x25cm e 25x32cm.										496.800,00 €	99.360,00 €	496.800,00 €	273.240,00 €	136.620,00 €	1.502.820,00 €	30.056,40 €
	a	A compressione alta 40mmHg.	Pezzo	3 pezzi	1.200	3.500	14.400			19.100	17,25 €							
	b	Compressione bassa 20mmHg.	Pezzo	3 pezzi	1.000	1.500	7.200			9.700	17,25 €							
38		Sistema di compressione a due componenti per il trattamento di ulcere venose e linfedemi composto da una benda di imbottitura compressiva in schiuma di poliuretano ed uno strato di tessuto in poliammide e cotone e da una benda compressiva coesiva ed elastica con un'estensibilità del 70%.	Pezzo	3 pezzi	4.400	4.000	600			9.000	7,50 €	67.500,00 €	13.500,00 €	67.500,00 €	37.125,00 €	18.562,50 €	204.187,50 €	4.083,75 €
39		Benda coesiva autoaderente monoelastica di fissaggio e supporto, latex free, in grado di aderire su se stesse ma non sulla pelle, ad alta traspirabilità, con assenza di tramatura sui bordi, minimo 25% di cotone o viscosa, estensibilità non inferiore al 80% circa, in confezione singola.										1.547.812,50 €	309.562,50 €	1.547.812,50 €	851.296,88 €	425.648,44 €	4.682.132,81 €	93.642,66 €
	a	Altezza 2,5cm, lunghezza 4-5m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	1.000	1.500	400		200	3.100	0,45 €							
	b	Altezza 4cm, lunghezza 4-5m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	41.600	5.200	35.000	7.980	1.080	90.860	0,50 €							
	c	Altezza 6cm, lunghezza 4-5m in trazione.	Rotolo	5 rotoli	209.400	79.100	42.000	2.320	8.160	340.980	0,60 €							
	d	Altezza 8cm, lunghezza 4-5m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	146.000	41.700	41.600	500	35.490	265.290	0,70 €							
	e	Altezza 10cm, lunghezza 4-5m in trazione.	Rotolo	5 rotoli	225.000	37.300	80.000		5.490	347.790	0,85 €							
	f	Altezza 12cm, lunghezza 4-5m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	186.400	14.100	44.000		300	244.800	1,00 €							
	g	Altezza 4cm, lunghezza 20m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	280	1.800	200	1.450	100	3.830	1,60 €							
	h	Altezza 6cm, lunghezza 20m in trazione.	Rotolo	5 rotoli	200	250	8.000	3.650	100	12.200	2,00 €							
	i	Altezza 8cm, lunghezza 20m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	540	100	8.000	700	100	9.440	2,35 €							
	j	Altezza 10cm, lunghezza 20m in trazione.	Rotolo	5 rotoli	13.900	104.000	32.000	4.290	300	154.490	2,70 €							
	k	Altezza 12cm, lunghezza 20m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	7.100	5.100	20.000	100	100	32.400	3,10 €							

BENDE NON ADESIVE

40		Bende di garza orlata idrofila, con i bordi longitudinali orlati per evitare sfilacciamenti, confezione a incarto singolo e in pacchetti da 10 bende, filato 32/40 (solo per misure 5-10), titolo del tessuto 12/8 (solo per misure 5-10), peso 27-30gr/mq (solo per misure 5-10), lunghezza non inferiore a 5m.										19.710,70 €	3.942,14 €	19.710,70 €	10.840,89 €	5.420,44 €	59.624,87 €	1.192,50 €
	a	Altezza 1cm, non sterile.	Pezzo	5 pezzi	1.800	700	600		100	3.200	0,18 €							
	b	Altezza 2cm, non sterile.	Pezzo	Non richiesta	650	460	200		100	1.410	0,27 €							
	c	Altezza 5cm, non sterile.	Pezzo	Non richiesta	150	250	200		300	900	0,32 €							
	d	Altezza 5cm, sterile.	Pezzo	Non richiesta	2.550		400		100	3.050	0,39 €							
	e	Altezza 10cm, non sterile.	Pezzo	5 pezzi	3.600	25.500	200	600	100	30.000	0,39 €							
	f	Altezza 10cm, sterile.	Pezzo	5 pezzi	600	2.500	400		100	3.600	0,46 €							
	g	Altezza 15cm, non sterile.	Pezzo	Non richiesta	150	1.000	200	600	100	2.050	0,46 €							
	h	Altezza 15cm, sterile.	Pezzo	Non richiesta	200	1.000	400		100	1.700	0,53 €							
	i	Altezza 20cm, non sterile.	Pezzo	Non richiesta	150	1.000	200	600	100	2.050	0,53 €							
	j	Altezza 20cm, sterile.	Pezzo	5 pezzi	150	1.000	400		100	1.650	0,60 €							

41		Bende compressive monoelastiche ad elevata estensibilità non adesive ad alta compressione ad elasticità permanente in tessuto misto cotone (70% minimo), preferibilmente con bordi intessuti, estensibilità non inferiore al 140%, compressione calibrata, lunghezza 7m in trazione, permeabili all'aria, lavabili, per supporto e sostegno o compressione medio pesante.										22.033,00 €	4.406,60 €	22.033,00 €	12.118,15 €	6.059,08 €	66.649,83 €	1.333,00 €
	a	Altezza 8cm.	Pezzo	Non richiesta	400	100	40	20	100	660	2,80 €							
	b	Altezza 10cm.	Pezzo	3 pezzi	2.320	100	320	20	100	2.860	3,00 €							
	c	Altezza 12cm.	Pezzo	3 pezzi	550	1.500	40	20	100	2.210	4,00 €							
	d	Altezza 20cm.	Pezzo	Non richiesta	160	50	40		100	350	7,90 €							
42		Bende compressive monoelastiche non adesive a media estensibilità ad alta compressione con un contenuto di cotone non inferiore a 70%, preferibilmente con bordi intessuti, estensibilità non superiore al 90%, lunghezza non inferiore a 5m in trazione, permeabili all'aria, lavabili, sterilizzabili, se presenti clips di chiusura, anche tali clips devono essere prive di lattice.										16.518,00 €	3.303,60 €	16.518,00 €	9.084,90 €	4.542,45 €	49.966,95 €	999,34 €
	a	Altezza 6cm.	Pezzo	Non richiesta	470	600	500	160	100	1.830	1,90 €							
	b	Altezza 8cm.	Pezzo	Non richiesta	220	800	250		100	1.370	2,00 €							
	c	Altezza 10cm.	Pezzo	5 pezzi	280	2.100	800	40	100	3.320	2,20 €							
	d	Altezza 12cm.	Pezzo	Non richiesta	490	200	200	120	100	1.110	2,70 €							
43		Bende monoelastiche compressive leggere contenitive universali non autoaderenti in tessuto misto di cotone (minimo 60%), lavabile, permeabile all'aria, per fissaggio di medicazione e bendaggi compressivi leggeri, estensibilità 100%-130%, lunghezza non inferiore a 5m.										317.468,55 €	63.493,71 €	317.468,55 €	174.607,70 €	87.303,85 €	960.342,36 €	19.206,85 €
	a	Altezza 6cm.	Pezzo	5 pezzi	22.500	23.000	10.000	10.340	600	66.440	0,23 €							
	b	Altezza 8cm.	Pezzo	Non richiesta	25.500	100	1.200	800	200	27.800	0,31 €							
	c	Altezza 10cm.	Pezzo	5 pezzi	258.500	165.000	28.000	3.760	2.140	457.400	0,39 €							
	d	Altezza 12cm.	Pezzo	Non richiesta	180.000	21.500	8.800	1.330	1.100	212.730	0,47 €							
	e	Altezza 15cm.	Pezzo	5 pezzi	50	800	400		100	1.350	0,59 €							
	f	Altezza 20cm.	Pezzo	Non richiesta	50	3.500	2.500	655	12.500	19.205	0,75 €							
44		Sistema di bendaggio elastocompressivo multicomponente monostrato a compressione alta 40mmHg per il trattamento di lesioni venose agli arti inferiori, altezza 10cm.										198.480,00 €	39.696,00 €	198.480,00 €	109.164,00 €	54.582,00 €	600.402,00 €	12.008,04 €
	a	18x25cm.	Pezzo	3 pezzi	1.340	1.400	1.200			3.940	20,00 €							
	b	25x32cm.	Pezzo	Non richiesta	1.140	1.400	1.200			3.740	32,00 €							
BENDE MEDICATE																		
45		Bende impregnate all'ossido di zinco e cumarina pronte per l'uso costituite da un supporto in cotone e fibra sintetica, impregnato di pasta all'ossido di zinco e cumarina, per il confezionamento di bendaggi semirigidi, in confezione termosaldata, lunghezza 5m in trazione, altezza 10cm.	Rotolo	3 rotoli	1.850	7.000	120		110	9.080	3,57 €	32.415,60 €	6.483,12 €	32.415,60 €	17.828,58 €	8.914,29 €	98.057,19 €	1.961,14 €
46		Bende impregnate all'ossido di zinco anelastiche pronte per l'uso costituite da un supporto in cotone/fibra sintetica, impregnato di pasta all'ossido di zinco tipo umido, per il confezionamento di bendaggi semirigidi, in confezione termosaldata, altezza 10cm.										176.497,50 €	35.299,50 €	176.497,50 €	97.073,63 €	48.536,81 €	533.904,94 €	10.678,10 €
	a	Lunghezza 5m.	Rotolo	Non richiesta	13.250	28.000	2.800		5	44.055	1,50 €							
	b	Lunghezza 10m.	Rotolo	3 rotoli	18.000	2.800	16.000		5	36.805	3,00 €							
OVATTA																		
47		Ovatta di cotone idrofilo. Massa filamentosa bianca praticamente inodore derivata da fibre di cellulosa accuratamente cardata, ovatta di puro cotone idrofilo in falda arrotolata in sacchetti opportunamente chiusi e sigillati per garantire il contenuto da eventuali inquinamenti, il cotone idrofilo anonimo deve essere costituito da fibre di cotone nuovo, non contenente fiocco o cascame di fiocco, soffice, di buona qualità, di lunghezza uniforme, pulito, sgrassato e sbiancato, non deve contenere impurità, deve essere resistente allo stiramento, ad alto potere assorbente e non deve produrre polvere all'agitazione, confezione da 1.000 grammi.	Pezzo	2 pezzi	1800	3700	700	125	200	6.525	4,00 €	26.100,00 €	5.220,00 €	26.100,00 €	14.355,00 €	7.177,50 €	78.952,50 €	1.579,05 €

		VARIE																
48		Ghiaccio istantaneo monouso, costituito da una busta sigillata il cui contenuto, una volta attivato, fornisce dopo qualche istante una immediata fonte di freddo, attivabile con un colpo sulla confezione sigillata, descrizione e destinazione d'uso scritta in italiano sulla busta.	Buste	5 buste	405.000	370.000	160.000	35.200	8.100	978.300	0,40 €	391.320,00 €	78.264,00 €	391.320,00 €	215.226,00 €	107.613,00 €	1.183.743,00 €	23.674,86 €
49		Salviette monouso confezionate singolarmente per la rimozione di sostanze adesive, in silicone, preferibilmente non contenenti alcool o altre sostanze irritanti (confezione secondaria da massimo 50 pezzi).	Pezzo	10 pezzi	253.000	79.000	168.000	55.880	10.900	566.780	0,25 €	141.695,00 €	28.339,00 €	141.695,00 €	77.932,25 €	38.966,13 €	428.627,38 €	8.572,55 €
50		Spray per la rimozione di sostanze adesive, con silicone, non contenente alcool o altre sostanze irritanti, flacone spray da 50ml.	Flacone	3 flaconi	15.000	5.600	16.000	9.910	4.780	51.290	3,45 €	176.950,50 €	35.390,10 €	176.950,50 €	97.322,78 €	48.661,39 €	535.275,26 €	10.705,51 €
51		Lubrificante spray in silicone senza paraffina per la lubrificazione dei cateteri e per impedire la formazione di incrostazioni, flacone spray da 500ml.	Flacone	2 flaconi	1.220	4.000	120	45	104	5.489	8,00 €	43.912,00 €	8.782,40 €	43.912,00 €	24.151,60 €	12.075,80 €	132.833,80 €	2.656,68 €
52		Reti tubolari elastiche per il fissaggio veloce di medicazioni, in fibra sintetica e/o cotone con anima elastica, latex free.										1.707.587,35 €	341.517,47 €	1.707.587,35 €	939.173,04 €	469.586,52 €	5.165.451,73 €	103.309,03 €
	a	Calibro 1, lunghezza 50m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	90	6.800	15	205	200	7.310	1,20 €							
	b	Calibro 2, lunghezza 50m in trazione.	Rotolo	3 rotoli	170	10.000	80	225	300	10.775	1,65 €							
	c	Calibro 3, lunghezza 50m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	320	17.400	160	745	300	18.925	2,00 €							
	d	Calibro 4, lunghezza 50m in trazione.	Rotolo	3 rotoli	485	19.400	200	245	4.466	24.796	2,35 €							
	e	Calibro 5, lunghezza 50m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	1.780	64.000	1.600	245	450	68.075	2,70 €							
	f	Calibro 6, lunghezza 25m in trazione.	Rotolo	3 rotoli	5.830	133.000	3.000	735	2.366	144.931	2,90 €							
	g	Calibro 7, lunghezza 25m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	9.500	140.000	2.000	245	3.800	155.545	3,20 €							
	h	Calibro 8, lunghezza 25m in trazione.	Rotolo	3 rotoli	9.150	120.000	1.500	445	3.091	134.186	3,60 €							
53		Reti tubolari elastiche per il fissaggio veloce di medicazioni, in fibra sintetica e/o cotone con anima elastica, latex free.										11.784,70 €	2.356,94 €	11.784,70 €	6.481,59 €	3.240,79 €	35.648,72 €	712,97 €
	a	Calibro 9, lunghezza 25m in trazione.	Rotolo	3 rotoli	440	100	500		850	1.890	3,15 €							
	b	Calibro 10, lunghezza 25m in trazione.	Rotolo	Non richiesta	60	100	200		1.216	1.576	3,70 €							
54		Maglia tubolare leggera biestensibile leggermente elastica, per fissaggio medicazioni, lunghezza rotolo 10m.										515.171,00 €	103.034,20 €	515.171,00 €	283.344,05 €	141.672,03 €	1.558.392,28 €	31.167,85 €
	a	Altezza 5cm (tolleranza +/-20%).	Pezzo	Non richiesta	160	150	160		100	570	12,70 €							
	b	Altezza 7cm (tolleranza +/-20%).	Pezzo	5 pezzi	2.160	16.000	10.000		1.460	29.620	13,80 €							
	c	Altezza 10cm (tolleranza +/-20%).	Pezzo	Non richiesta	660	1.600	2.200	320	280	5.060	19,60 €							
55		Lenzuolino in TNT e viscosa con film esterno vaporizzato in alluminio purissimo adatto all'applicazione su cute lesa destinato ai pazienti ustionati, latex free, non aderente, sterile, altamente assorbente.										56.847,00 €	11.369,40 €	56.847,00 €	31.265,85 €	15.632,93 €	171.962,18 €	3.439,24 €
	a	80x120cm.	Pezzo	2 pezzi	10	2.500	80	5		2.595	8,00 €							
	b	75x250cm.	Pezzo	2 pezzi	10	2.500	100	5		2.615	13,80 €							
56		Medicazione a disco, antimicrobica, in schiuma idrofilica di poliuretano contenente clorexidina gluconato, a lento rilascio (attivo per 7 giorni dal posizionamento in situ) e con fenestratura radiale per consentirne una facile ed immediata applicazione.										196.836,00 €	39.367,20 €	196.836,00 €	108.259,80 €	54.129,90 €	595.428,90 €	11.908,58 €
	a	Diametro 2,5cm con foro centrale di 4mm (tolleranza +/-10%).	Pezzo	2 pezzi	1.800	5.000	70		5.500	12.370	9,40 €							
	b	Diametro 2cm con foro centrale di 1,5mm (tolleranza +/-10%).	Pezzo	Non richiesta	800	1.250	25		50	2.125	9,40 €							
	c	Diametro 2,5cm con foro centrale di 7mm (tolleranza +/-10%).	Pezzo	2 pezzi	400	5.000	45		1.000	6.445	9,40 €							

ID.23PRE002 CUCSA FVG - Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di MEDICAZIONI GENERALI per un periodo di 48 mesi per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. Importo dei forniture e servizi			
A.1.1	**Importo delle forniture**		***€ 15.409.032,61***
A.1.2	**Importo dei servizi**		***€ 0,00***
A.2.1	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 0,00***
Totale importo A BASE D'ASTA delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A.2)			**€ 15.409.032,61**
A.3.1	**Opzione quinto d'obbligo**		***€ 3.081.806,52***
A.3.2	**Opzione estensione contrattuale (quantitativa)**	100%	***€ 15.409.032,61***
A.3.3	**Opzione di proroga contrattuale (comprenso estensione)**	12 mesi	***€ 8.474.967,94***
A.3.4	**Opzione di proroga contrattuale (compreso estensione)**	6 mesi	***€ 4.237.483,97***
			€ 0,00
Totale importo OPZIONI delle forniture e dei servizi (da A.3.a A.2.2)			**€ 31.203.291,04**
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			**€**
B.1	Incentivi per ARCS, ASFO, CRO, BURLO, ASUFC, ASUGI dell'importo a base di gara (ex art. 45, calcolata tenendo conto della percentuale massima di risorse finanziarie destinabili pari al 2% e della percentuale massima che le amministrazioni possono destinare ai dipendenti delle Centrali di Committenza in relazione alle funzioni tecniche agite dai dipendenti di queste ultime, pari al 25%)		*€ 77.045,16*
B.2	Incentivi per ARCS, ASFO, CRO, BURLO, ASUFC, ASUGI dell'importo opzioni contrattuali (ex art. 45, calcolata tenendo conto della percentuale massima di risorse finanziarie destinabili pari al 2% e della percentuale massima che le amministrazioni possono destinare ai dipendenti delle Centrali di Committenza in relazione alle funzioni tecniche agite dai dipendenti di queste ultime, pari al 25%)		*€ 156.016,46*
B.3	Contributi ANAC		*€ 880,00*
B.4	Imprevisti, stimati nel 8% dell'importo contrattuale		*€ 1.232.722,61*
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B6)		**€ 1.466.664,23**
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		**€ 48.078.987,87**